



كنز الدقائق

أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (نحو ٦٢٠ - ٧١٠ هـ)

المؤلف

دار البشائر الإسلامية، دار السراج

الناشر

الأولى، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

الطبعة

المصدر: <https://shamela.ws/book/14262> | تاريخ التحميل: 24-06-2026

ترجمة المؤلف

أبو البركات حافظ الدين النَّسْفِي (٧١٠ - ٨٠٠ هـ = ١٣١٠ - ١٤٠٠ م)

أبو البركات، حافظ الدين، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي:

فقيه حنفي مفسر.

من أهل إيدج (من كور أصبهان) ووفاته فيها.

نسبته إلى «نسف» ببلاد السند، بين جيحون وسمرقند.

له مصنفات جلييلة، منها:

- ١ - «مدارك التنزيل» في تفسير القرآن، طبع ثلاثة مجلدات.
 - ٢ - «كنز الدقائق» في الفقه - طبع [وهو من المتون المعتمدة، وقد اختصره المؤلف من كتابه «الوافي» الآتي].
 - ٣ - «الوافي» في الفروع - مخطوط [ثم طبعته مؤسسة الرسالة العالمية بيروت بتحقيق محمد نزار تميم في ٣ مجلدات، ثم طبعته دار المنهاج القويم بتحقيق سراج الدين عُمر قباوة في مجلدين].
 - ٤ - «الكافي في شرح الوافي» مخطوط [ثم طبعته دار المنهاج القويم بتحقيق سراج الدين عُمر قباوة في ١٢ مجلداً تشتمل على مجلدين للدراسة والفهارس]
 - ٥ - «المنار في أصول الفقه» - مطبوع.
 - ٦ - «كشف الأسرار شرح المنار» - مطبوع.
 - ٧ - «المصفي» في شرح منظومة أبي حفص النسفي في الخلاف، مخطوط [ثم طبع].
 - ٨ - «عمدة العقائد» - مخطوط [ثم طبع].*
- [ويُفرّق بينه وبين: أبي حفص النسفي ت ٥٣٧ هـ صاحب «طلبة الطلبة» و «العقائد النسفية»، وبين: أبي المعين النسفي ت ٥٠٨ هـ صاحب «تبصرة الأدلة في أصول الدين»].

(*) المجموعة التاجية - خ. والفوائد البهية ١٠١ وتاج التراجم - خ. والجواهر المضئية ١: ٢٧٠ والدرر الكامنة ٢: ٢٤٧ والكتبخانة ٢: ٤٣ و Brock S ٢: ٢٦٣ والصادقية، الرابع من الزيتونة ٢٠٦ و ٢١٥ ومفتاح السعادة ٢: ٥٧ وفي تاريخ وفاته خلاف: قيل ٧٠١ وقيل: بعد ٧١٠.

نقلا عن «الأعلام» للزركلي، مع زيادات بين [معقوفات].

نص الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

[مقدمة المؤلف]

الحمد لله الذي أعزّ العلم في الأعصار وأعلى حزه في الأمصار، والصلاة على رسوله المختصّ بهذا الفضل العظيم وعلى آله الذين فازوا منه بحظّ جسيم.

قال مولانا الحبر النحرير صاحب البيان والبنان في التقرير والتحرير كاشف المشكلات والمعضلات مبين الكنايات والإشارات منبع العلا علم الهدى، علامة الورى، مالك أزمة الفتيا، مظهر كلمة الله العليا، كشاف الحقائق، مبين الدقائق، سلطان علماء الشرق والصين، حافظ الحقّ والملة والدين شمس الإسلام والمسلمين وارث علوم الأنبياء والمرسلين أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود السفيّ، أفاض الله عليه أنوار رحمته، وتغمده بمغفرته، وأسكنه في جناته:

لما رأيت الهمم مائلةً إلى المختصرات والطّباع راغبةً عن المطوّلات أردت أن ألخص (الوافي) بذكر ما عمّ وقوعه، وكثر

وجوده لتكثر فائدته وتتوفّر عائدته.

فشرعت فيه بعد التماس طائفة من أعيان الأفاضل وأفاضل الأعيان الذين هم بمنزلة الإنسان للعين والعين للإنسان مع ما بي من العوائق، وسمّيته بـ (كنز الدقائق)، وهو، وإن خلا عن العويصات والمعضلات فقد تحلّى بمسائل الفتاوى والواقعات مُعلِّماً بتلك العلامات وزيادة الطّاء للإطلاقات، والله الموفق للإتمام والميسّر للاختتام، والله أعلم بالصواب.

كتاب الطّهارة

فرض الوضوء غسل وجهه وهو من قصاص الشعر إلى أسفل الذّقن وإلى شحمتي الأذن

ويديه بمرفقيه ورجليه بكعبيه ومسح ربع رأسه ولحيته

وسننه غسل يديه إلى رسغيه ابتداءً

والتسمية والسّواك وغسل فمه وأنفه وتخليل لحيته وأصابعه

وتثليث الغسل وثبته ومسح كلّ رأسه مرّةً وأذنيه بمائه والترتيب المنصوص والولاء.

ومستحبّه التّيامن ومسح رقبتة.

وينقضه خروج نجسٍ منه، وقيءٌ ملأ فاه ولو مرّةً أو علقاً أو طعاماً أو ماءً.

لا بلغماً، أو دمًا غلب عليه البزاق.

والسبب: يُجمع متفرّقه.

ونوم مضطجع ومتورك.
وإغماء وجنون وشكر.
وقهقهة مصل بالغ.
ومباشرة فاحشة.

لا خروج دودة من جرح، ومس ذكر، وامرأة.
وفرض الغسل: غسل فمه وأنفه وبدنه.

لا دلكه، وإدخال الماء داخل الجلد للأقلف.

وسنته: أن يغسل يديه وفرجه ونجاسة لو كانت على بدنه، ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثاً.
ولا تنقض ضفيرة إن بل أصلها.

وفرض عند مني ذي دفع وشهوة عند انفصاله.

وتواري حشفة في قبل أو دبر عليهما.

وحيض ونفاس.

لا مذي وودي واحتلام بلا بلل.

وسن للجمعة والعيد والإحرام وعرفة

ووجب للميت.

ولمن أسلم جنباً وإلا ندب

ويتوضأ بماء السماء والعين والبئر والبحر وإن غير طاهر أحد أوصافه أو أنتن بالمكث

لا بماء تغير بكثرة الأوراق، أو بالطبخ، أو اعتصر من شجر أو ثمر، أو غلب عليه غيره أجزاء

وبماء دائم فيه نجس إن لم يكن عشرًا في عشر، فهو كالجارى، وهو ما يذهب بتبنة فيتوضأ منه إن لم ير أثره
وهو طعم أو لون أو ريح

وموت ما لا دم له فيه كالبق والذباب والزنبور والعقرب والسمك والضفدع والسرطان لا ينجسه

والماء المستعمل لقربة أو رفع حدث إذا استقر في مكان طاهر لا مطهر

ومسألة البئر جحط

وكل إهاب دبغ فقد طهر، إلا جلد الخنزير والآدمي، وشعر الإنسان والميتة وعظمهما طاهران

وتنزع البئر بوقوع نجس لا ببعرتي إبل وغنم وخرء حمام وعصفور

وبول ما يؤكل لحمه نجس

لا ما لم يكن حدثاً

ولا يشرب أصلاً

وعشرون دلوًا وسطاً بموت نحو فارة

وأربعون بنحو حمامةٍ
 وكله بنحو شاةٍ وانتفاخ حيوانٍ أو تفسّخه
 ومائتان لو لم يمكن نزعها
 ونجّسها منذ ثلاثٍ فأرةٌ منتفخةٌ جهل وقت وقوعها
 وإلا منذ يومٍ وليلةٍ
 والعرق كالسّور
 وسور الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهرٌ
 والكلب والخنزير وسباع البهائم نجسٌ
 والهرة والدّجاجة المخلاة وسباع الطّير وسواكن البيوت مكروهٌ
 والحمار والبغل مشكوكٌ
 يتوضّأ به ويتيمّم إن فقد ماءً
 وأيّاً قدّم صحّ
 بخلاف نبيذ التّمر

باب التيمّم

يتيمّم لبعده ميلاً عن ماءٍ أو لمرضٍ أو بردٍ أو خوفٍ سبعٍ أو عدوّ أو عطشٍ أو فقد آلةٍ
 مستوعباً وجهه ويديه مع مرفقيه
 بضربتين
 ولو جنباً أو حائضاً
 بطاهرٍ من جنس الأرض وإن لم يكن عليه نقعٌ وبه بلا عجزٍ
 ناوياً

فلغا تيمّم كافرٍ لا وضوءه
 ولا ينقضه ردةٌ

بل ناقض الوضوء وقدره ماءٌ فضل عن حاجته
 فهي تمنع التيمّم وترفعه
 وراجي الماء يؤخّر الصّلاة
 وصحّ قبل الوقت
 ولفرضين

وخوف فوت صلاة جنازةٍ
 أو عيدٍ

ولو بناءً

لا فوت جمعةٍ ووقتٍ

ولم يعد إن صلى به ونسي الماء في رحله

ويطلبه غلوةً إن ظنَّ قربه وإلا لا

ويطلبه من رفيقه فإن منعه تيمم

وإن لم يعطه إلا بثمان مثله وله ثمنه لا يتيمم وإلا تيمم

ولو أكثره مجروحاً تيمم

وبعكسه يغسل ولا يجمع بينهما

باب المسح على الخفين

صحَّ ولو امرأةً لا جنباً إن لبسهما على وضوءٍ تامٍّ وقت الحدث

يوماً وليلاً للمقيم وللمسافر ثلاثاً

من وقت الحدث

على ظاهرهما مرةً بثلاث أصابع يبدأ من رءوس الأصابع إلى الساق

والخرق الكبير يمنعه وهو قدر ثلاث أصابع القدم أصغرهما

ويجمع في خفٍّ لا فيهما

بخلاف النجاسة والانكشاف

وينقضه ناقض الوضوء

ونزع خفٍّ

ومضي المدة إن لم يخف ذهاب رجله من البرد

وبعدهما غسل رجليه فقط

وخروج أكثر القدم نزع

ولو مسح مقيمً فساfer قبل تمام يومٍ وليلةٍ مسح ثلاثاً

ولو أقام مسافراً بعد يومٍ وليلةٍ نزع، وإلا يتم يوماً وليلةً

وصحَّ على الموق والجورب المجلد والمنعل والشخين

لا على عمامةٍ وقلنسوةٍ وبرقعٍ وقفازين

والمسح على الجبيرة وخرقة القرحة ونحو ذلك كالغسل فلا يتوقّت

ويجمع مع الغسل

ويجوز وإن شدّها بلا وضوءٍ

ويمسح على كلّ العصابة كان تحتها جراحةٌ أو لا

فإن سقطت عن برءٍ بطل وإلا لا
ولا يفتقر إلى النية في مسح الخفّ والرأس
[باب الحيض]

هو دمٌ ينفذه رحم امرأةٍ سليمةٍ عن داءٍ وصغيرٍ
وأقلّه ثلاثة أيّامٍ وأكثره عشرةٌ
وما نقص أو زاد استحاضةٌ
وما سوى البياض الخالص حيضٌ
يمنع صلاةً وصومًا

وتقضيّه دونها

ودخول مسجدٍ والطّواف وقربان ما تحت الإزار وقراءة القرآن ومسّه إلا بغلافه
ومنع الحدث المسّ

ومنعهما الجنابة والنّفاس

وتوطأ بلا غسلٍ بتصرّمٍ لأكثره

ولأقلّه لا حتّى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاةٍ

والطّهر بين الدّمين في المدّة حيضٌ ونفاسٌ

وأقلّ الطّهر خمسة عشر يومًا

ولا حدّ لأكثره إلا عند نصب العادة في زمان الاستمرار

ودم الاستحاضة كرعاف دائم، لا يمنع صوما، وصلاة، ووطأ.

ولو زاد الدّم على أكثر الحيض والنّفاس فما زاد على عاداتها استحاضةٌ

ولو مبتدأةٌ فحيضها عشرةٌ ونفاسها أربعون

وتتوضّأ المستحاضة ومن به سلس البول أو استطلاق بطنٍ أو انفلات ريحٍ أو رعافٌ دائمٍ أو جرحٌ لا يرقأ لوقت
كلّ فرضٍ

ويصلّون به فرضًا ونفلًا

ويبطل بخروجه فقط

وهذا إذا لم يمض عليه وقت فرضٍ إلا وذلك الحدث يوجد فيه

والنّفاس دمٌ يعقب الولد

ودم الحامل استحاضةٌ

والسّقط إن ظهر بعض خلقه ولدٌ

ولا حدّ لأقلّه

وأكثره أربعون يوماً والزائد استحاضة

ونفاس التّوأمين من الأوّل

[باب الأنجاس]

يطهر البدن والثّوب بالماء وبمائعٍ مزيلٍ كالخلّ وماء الورد لا الدّهـن

والخفّ بالدّلـك بنجسٍ ذي جرمٍ وإلّا يغسل

وبمنيّ يابسٍ بالفرك، وإلّا يغسل

ونحو السيّف بالمسح

والأرض باليبس وذهاب الأثر للصّلاة لا للتيمّم

وعفي قدر الدّرهـم كعرض الكفّ من نجسٍ مغلّظٍ كالدمّ والخمر وخرء الدّجاج وبول ما لا يؤكل والرّوث والخثي

وما دون ربع الثّوب من مخفّفٍ كبول ما يؤكل والفرس وخرء طيرٍ لا يؤكل

ودم السّمك ولعاب البغل والحمـار

وبول انتضح كرهوس الإبر

والنّجس المرئيّ يطهر بزوال عينه إلّا ما يشقّ

وغيره بالغسل ثلاثاً والعصر كلّ مرّة

وبتثليث الجفاف فيما لا ينصرف

وسنّ الاستنجاء بنحو حجرٍ منقّ

وما سنّ فيه عددٌ

وغسله أحبّ

ويجب إن جاوز النّجس المخرج

ويعتبر القدر المانع وراء موضع الاستنجاء

لا بعظمٍ وروثٍ وطعامٍ ويمينٍ).

كتاب الصّلاة

وقت الفجر من الصّبح الصّادق إلى طلوع الشّمس

والظّهر من الزّوال إلى بلوغ الظّلّ مثليه سوى الفيء

والعصر منه إلى الغروب

والمغرب منه إلى غروب الشّفق وهو البياض

والعشاء والوتر منه إلى الصّبح

ولا يقدّم على العشاء للتّرتيب

ومن لم يجد وقتها لم يجبـا

وندب تأخير الفجر وظهر الصَّيف والعصر ما لم تتغيَّر الشمس
والعشاء إلى الثَّلاث والوتر إلى آخر اللَّيل لمن يثق بالانتباه
وتعجيل ظهر الشَّتاء والمغرب
وما فيها عينٌ يوم غين
ويؤخَّر غيره فيه
ومنع عن الصَّلَاة وسجدة التَّلاوة وصلاة الجنَازة عند الطَّلوع والاستواء والغروب إلَّا عصر يومه
وعن التَّنفل بعد صلاة الفجر والعصر
لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة
وبعد طلوع الفجر بأكثر من سنَّة الفجر
وقبل المغرب ووقت الخطبة
وعن الجمع بين صلاتين في وقتٍ بعذرٍ
[باب الأذان]

سنّ للفرائض بلا ترجيع ولحنٍ
ويزيد بعد فلاحِ أذان الفجر الصَّلَاة خيرٌ من النُّوم مرَّتين
والإقامة مثله
ويزيد بعد فلاحها قد قامت الصَّلَاة مرَّتين
ويترسَّل فيه ويحدر فيها
ويستقبل بهما القبلة ولا يتكلَّم فيهما
ويلتفت يميناً وشمالاً بالصَّلَاة والفلاح
ويستدير في صومعته ويجعل إصبعيه في أذنيه
ويثوَّب
ويجلس بينهما إلَّا في المغرب
ويؤذِّن للفائتة ويقيم
وكذا الأولى الفوائت
وخيرٌ فيه للباقي
ولا يؤذِّن قبل وقتٍ ويعاد فيه
وكره أذان الجنب وإقامته وإقامة المحدث وأذان المرأة والفاسق والقاعد والسَّكران
لا أذان العبد وولد الزَّنا والأعمى والأعرابي
وكره تركهما للمسافر

لا لمصلٍّ في بيته في المصر

وندبا لهما لا للنساء

باب شروط الصلّاة

هي طهارة بدنه من حدثٍ وخبثٍ وثوبه ومكانه

وستر عورته وهي ما تحت سرّته إلى تحت ركبتيه

وبدن الحرّة عورةً إلّا وجهها وكفّيهما وقدميهما

وكشف ربع ساقها يمنع

وكذا الشعر والبطن والفخذ والعورة الغليظة

والأمة كالرجل وظهرها وبطنها عورةً

ولو وجد ثوباً رבעه طاهرٌ وصلّى عرياناً لم يجز

وخير إن طهر أقلّ من رבעه

ولو عدم ثوباً وصلّى قاعدًا مؤمّيًا بركوعٍ وسجودٍ

وهو أفضل من القيام بركوعٍ وسجودٍ

والنية بلا فاصلٍ والشرط أن يعلم بقلبه أيّ صلاةٍ يصلّي

ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح

وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلاً

والمقتدي ينوي المتابعة أيضاً

وللجنازة ينوي الصلّاة لله تعالى والدعاء للميت

واستقبال القبلة

فللمكّي فرضه إصابة عينها ولغيره إصابة جهتها

والخائف يصلّي إلى أيّ جهةٍ قدر

ومن اشتبهت عليه القبلة تحرّى وإن أخطأ لم يعد

فإن علم به في صلاته استدار

ولو تحرّى قومٌ جهاتٍ وجهلوا حال إمامهم يجزئهم

باب صفة الصلّاة

فرضها التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود الأخير قدر التشهد والخروج بصنعه

وواجبها قراءة الفاتحة وضمّ سورةٍ وتعيين القراءة في الأوليين ورعاية الترتيب في فعلٍ مكرّرٍ وتعديل الأركان

والقعود الأوّل والتشهد ولفظ السلام وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين والجهر والإسرار فيما يجهر ويسرّ

وسننها رفع اليدين للتَّحريمَة ونشر أصابعه وجهر الإمام بالتَّكبير والثناء والتَّعوذ والتَّسمية والتَّأمين سرًّا ووضع يمينه على يساره تحت سرّته

وتكبير الرُّكوع والرَّفع منه وتسبيحه ثلاثاً وأخذ ركبتيه بيديه

وتفريج أصابعه وتكبير السَّجود وتسبيحه ثلاثاً

ووضع يديه وركبتيه وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى والقومة والجلسة والصَّلاة على النَّبيِّ - صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم - والدَّعاء

وآدابها نظره إلى موضع سجوده

وكظم فمه عند التَّثاؤب

وإخراج كَفِّهِ من كَمِّهِ عند التَّكبير

ودفع السَّعال ما استطاع

والقيام حين قيل حيَّ على الفلاح

وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصَّلاة

فصلٌ في بيان صفة الصَّلاة

وإذا أراد الدَّخول في الصَّلاة كَبَّر ورفع يديه حذاء أذنيه

ولو شرع بالتَّسبيح أو بالتَّهليل أو بالفارسيَّة صحَّ

كما لو قرأ بها عاجزاً أو ذبح وسمَّى بها

لا بـ «اللهم اغفر لي»

ووضع يمينه على يساره تحت سرّته

مستفتحاً

وتعوذ سرًّا للقراءة فيأتي به المسبوق لا المقتدي

ويؤخّر عن تكبيرات العيدين

وسمَّى سرًّا في كلِّ ركعةٍ

وهي آيةٌ من القرآن أنزلت للفصل بين السُّور

ليست من الفاتحة ولا من كلِّ سورةٍ

وقرأ الفاتحة وسورةً أو ثلاث آياتٍ

وأَمَّن الإمام والمأموم سرًّا

وكبَّر بلا مدٍّ

وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرَّج أصابعه وبسط ظهره وسوى رأسه بعجزه

وسبَّح فيه ثلاثاً

ثم رفع رأسه
واكتفى بالإمام بالتسميع
والمؤتم والمنفرد بالتحميد
ثم كبر ووضع ركبتيه، ثم يديه ثم وجهه بين كفيه
بعكس النهوض
وسجد بأنفه وجهته
وكره بأحدهما أو بكور عمامته
وأبدى ضبعيه وجافى بطنه عن فخذه
ووجه أصابع رجليه نحو القبلة
وسبح فيه ثلاثاً
والمرأة تنخفض وتلزم بطنها بفخذيها
ثم رفع رأسه مكبراً وجلس مطمئناً
وكبر وسجد مطمئناً
وكبر للنهوض بلا اعتمادٍ وقعودٍ
والثانية كالأولى إلا أنه لا يثنى ولا يتعوذ
ولا يرفع يديه إلا في فقعر صمغ
وإذا فرغ من سجدة الركعة الثانية افترش رجله اليسرى وجلس
عليها ونصب يمينه ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذه وبسط أصابعه
وهي تتورك
وقرأ تشهد ابن مسعود - رضي الله عنه -
وفيما بعد الأولين اكتفى بالفاتحة
والقعود الثاني كالأول
وتشهد وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعا بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس
وسلم مع الإمام كالتحرمة عن يمينه ويساره
ناوياً القوم والحفظة والإمام في الجانب الأيمن أو الأيسر أو فيهما لو محاذياً
ونوى الإمام بالتسليمتين
وجهر بقراءة الفجر وأولبي العشاءين ولو قضاءً والجمعة والعيدين
ويسر في غيرها كمتنفل بالنهار
وخير المنفرد فيما يجهر كمتنفل بالليل

ولو ترك السّورة في أوليّ العشاء قرأها في الآخرين مع الفاتحة جهراً
ولو ترك الفاتحة لا
وفرض القراءة آيةً

وسننها في السّفر الفاتحة وأيّ سورة شاء
وفي الحضر طوال المفصل لو فجرًا أو ظهرًا
وأوسطه لو عصرًا أو عشاءً
وقصاره لو مغربًا

وتطال أولى الفجر فقط
ولم يتعيّن شيءٌ من القرآن لصلاةٍ
ولا يقرأ المؤتمّ بل يسمع وينصت وإن قرأ آية التّغيب والتّرهيب أو خطب أو صلّى على النّبيّ - صلّى الله عليه
وسلم -

والنّائي كالقريب

[باب الإمامة]

الجماعة سنّة مؤكّدة
والأعلم أحقّ بالإمامة ثمّ الأقرأ ثمّ الأورع ثمّ الأسنّ
وكره إمامة العبد والأعرابيّ والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزّنا
وتطويل الصّلاة
وجماعة النّساء

فإنّ فعلن يقف الإمام وسطهنّ كالعراة
ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه
ويصفّ الرّجال، ثمّ الصّبيان، ثمّ الخنائي ثمّ النّساء
وإنّ حاذته مشتهاةً في صلاةٍ مطلقةٍ مشتركةٍ تحريمه وأداءً في مكان
متّحدٍ بلا حائلٍ فسدت صلاته إن نوى إمامتها
ولا يحضرن الجماعات

وفسد اقتداء رجلٍ بامرأةٍ أو صبيٍّ
وطاهرٌ بمعذورٍ وقارئٍ بأُمّيٍّ ومكتسٍ بعارٍ وغير مومٍ بمومٍ ومفترضٍ بمتنفلٍ وبمفترضٍ آخر
لا اقتداء متوضّئٍ بمتيمّمٍ وغاسلٍ بماسحٍ وقائمٍ بقاعدٍ وبأحدبٍ ومومٍ بمثله ومتنفلٍ بمفترضٍ
وإنّ ظهر أنّ إمامه محدثٌ أعاد
وإنّ اقتدى أُمّيٌّ وقارئٌ بأُمّيٍّ أو استخلف أُمّيٌّ في الآخرين فسدت صلاتهم

[باب الحدث في الصلاة]

من سبقه حدثٌ تَوْضُأً وبنى واستخلف لو إمامًا كما لو حصر عن القراءة
 وإن خرج من المسجد يظنّ الحدث أو جنّ أو احتلم أو أغمي عليه استقبال
 وإن سبقه حدثٌ بعد التّشهُّد تَوْضُأً وسلّم
 وإن تعمّده أو تكلمت صلاته
 وبطلت إن رأى متيمّم ماءً
 أو تمّت مدّة مسحه
 أو نزع خفيه بعملٍ يسيرٍ
 أو تعلّم أمّيّ سورةً
 أو وجد عارٍ ثوبًا
 أو قدر موم
 أو تذكّر فائتةً
 أو استخلف أميًا
 أو طلعت الشمس في الفجر
 أو دخل وقت العصر في الجمعة
 أو سقطت جبيرته عن برءٍ
 أو زال عذر المعذور
 وصحّ استخلاف المسبوق
 فلو أتمّ صلاة الإمام تفسد بالمنافي صلاته دون القوم
 كما تفسد بجهقة إمامه لدى اختتامه
 لا بخروجه من المسجد وكلامه
 ولو أحدث في ركوعه وسجوده تَوْضُأً وبنى
 وأعادهما
 فلو ذكر راکعًا أو ساجدًا سجدةً فسجدها لم يعدهما
 وتعيّن المأموم الواحد للاستخلاف بلا نيّةٍ
 باب ما يفسد الصّلاة وما يكره فيها
 يفسد الصّلاة التّكلّم والدّعاء بما يشبه كلامنا والأنين والتّأوّه وارتفاع بكائه من وجعٍ أو مصيبةٍ لا من ذكر جنّةٍ
 أو نارٍ
 والتّحنّح بلا عذرٍ

وجواب عاطسٍ بـ «يرحمك الله»
 وفتحته على غير إمامه
 والجواب بلا إله إلا الله
 والسلام وردّه
 وافتتاح العصر أو التطوّع لا الظّهر بعد ركعة الظّهر
 وقراءته من مصحفٍ
 وأكله وشربه
 ولو نظر إلى مكتوبٍ وفهمه أو أكل ما بين أسنانه أو مرّ ماؤه في
 موضع سجوده لا تفسد وإن أثم
 وكره عبثه بثوبه أو بدنه
 وقلب الحصى إلا للسجود مرّةً
 وفرقة الأصابع
 والتّخصّر والالتفات والإقعاء وافتراش ذراعيه
 وردّ السلام بيده
 والترّبّع بلا عذرٍ
 وعقص شعره
 وكفّ ثوبه وسدله
 والتّثاؤب وتغميض عينيه
 وقيام الإمام لا سجوده في الطّاق
 وانفراد الإمام على الدّكان وعكسه
 ولبس ثوبٍ فيه تصاوير
 وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورةً
 إلا أن تكون صغيرةً أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روحٍ
 وعدّ الآي والتّسبيح
 لا قتل الحيّة والعقرب
 والصّلاة إلى ظهر قاعدٍ يتحدّث وإلى مصحفٍ أو سيفٍ معلّقٍ أو شمعٍ أو سراجٍ
 وعلى بساطٍ فيه تصاوير إن لم يسجد عليها
 فصلٌ
 كره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها

وغلق باب المسجد
 والوطء فوقه والبول والتخلي
 لا فوق بيتٍ فيه مسجدٌ
 ولا نقشه بالجصّ وماء الذهب
 باب الوتر والتوافل
 الوتر واجبٌ
 وهو ثلاث ركعاتٍ بتسليمَةٍ
 ويقنت في ثالثته قبل الركوع أبدًا بعد أن كبرَ وقرأ في كلِّ ركعةٍ منه فاتحة الكتاب وسورةً
 ولا يقنت لغيره
 ويتبع المؤتمّم قانت الوتر لا الفجر
 والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعتان وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربعٌ
 وندب الأربع قبل العصر والعشاء وبعده
 والسنة بعد المغرب
 وكره الزيادة على أربعٍ بتسليمَةٍ في نفل النهار
 وعلى ثمانٍ ليلاً
 والأفضل فيهما رباع
 وطول القيام أحبّ من كثرة السجود
 والقراءة فرضٌ في ركعتي الفرض وكلّ النفل والوتر
 ولزم النفل بالشروع ولو عند الغروب والطلوع
 وقضى ركعتين لو نوى أربعاً وأفسده بعد القعود الأول أو قبله أو لم يقرأ فيهنّ شيئاً أو قرأ في الأوليين أو الآخرين
 وأربعاً لو قرأ في إحدى الأوليين وإحدى الآخرين
 ولا يصلي بعد صلاةٍ مثلها
 ويتنفل قاعداً مع القدرة على القيام ابتداءً وبناءً
 وراكباً خارج المصر مومناً إلى أي جهة توجّهت دابّته
 وبنى بنزوله لا بعكسه
 وسنّ في رمضان عشرون ركعةً بعشر تسليماتٍ بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعةٍ
 والختم مرّةً
 وبجلسةٍ بعد كلّ أربعٍ بقدرها
 ويوتر بجماعةٍ في رمضان فقط

[باب إدراك الفريضة]

صَلَّى رُكْعَةً مِنَ الظُّهْرِ فَأَقِيمَ يَتَمَّ شَفْعًا وَيَقْتَدِي
 فَلَوْ صَلَّى ثَلَاثًا يَتَمَّ وَيَقْتَدِي مَتَطَوُّعًا
 فَإِنْ صَلَّى رُكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ فَأَقِيمَ يَقْطَعُ وَيَقْتَدِي
 وَكَرِهَ خُرُوجَهُ مِنْ مَسْجِدٍ أَدْنَى فِيهِ حَتَّى يَصَلِّيَ
 وَإِنْ صَلَّى لَا
 إِلَّا فِي الظُّهْرِ وَالْعِشَاءِ إِنْ شَرَعَ فِي الْإِقَامَةِ
 وَمَنْ خَافَ فَوَاتَ الْفَجْرِ إِنْ أَدَّى سُنَّتَهُ ائْتَمَّ وَتَرَكَهَا وَإِلَّا لَا
 وَلَمْ تَقْضَ إِلَّا تَبَعًا
 وَقَضَى النَّيَّ قَبْلَ الظُّهْرِ فِي وَقْتِهِ قَبْلَ شَفْعِهِ
 وَلَمْ يَصِلْ الظُّهْرَ جَمَاعَةً بِإِدْرَاكِ رُكْعَةٍ بَلْ أَدْرَكَ فَضْلَهَا
 وَيَتَطَوَّعُ قَبْلَ الْفَرْضِ إِنْ أَمِنَ فَوْتَ الْوَقْتِ، وَإِلَّا لَا
 وَإِنْ أَدْرَكَ إِمَامَهُ رَاكِعًا فَكَبَّرَ وَوَقَفَ حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَدْرِكِ الرَّكْعَةَ
 وَلَوْ رَكَعَ مُقْتَدٍ فَأَدْرَكَهُ إِمَامُهُ فِيهِ صَحَّ

[باب قضاء الفوائت]

التَّرتِيبُ بَيْنَ الْفَائِتَةِ وَالْوَقْتِيَّةِ وَبَيْنَ الْفَوَائِتِ مُسْتَحَقٌّ
 وَيَسْقُطُ بِضَيْقِ الْوَقْتِ وَالنَّسْيَانِ وَصَيْرُورَتِهَا سِتًّا
 وَلَمْ يَعُدْ بَعُودُهَا إِلَى الْقَلَّةِ
 فَلَوْ صَلَّى فَرْضًا ذَاكِرًا فَائِتَةً، وَلَوْ وَتَرًا فَسَدَ فَرْضُهُ مَوْقُوفًا

باب سجود السهو

يَجِبُ بَعْدَ السَّلَامِ سَجْدَتَانِ بِتَشَهُدٍ وَتَسْلِيمٍ بِتَرْكِ وَاجِبٍ، وَإِنْ تَكَرَّرَ
 وَبَسَهُوُ إِمَامِهِ لَا بَسَهُوُ
 فَإِنْ سَهَا عَنِ الْقُعُودِ الْأَوَّلِ وَهُوَ إِلَيْهِ أَقْرَبُ عَادَ وَإِلَّا لَا وَسَجَدَ لِلْسَّهْوِ
 وَإِنْ سَهَا عَنِ الْآخِرِ عَادَ مَا لَمْ يَسْجُدْ وَسَجَدَ لِلْسَّهْوِ
 فَإِنْ سَجَدَ بَطُلَ فَرْضُهُ بَرْفَعَهُ وَصَارَتْ نَفْلًا فَيُضْمَمُ سَادِسَةً
 وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ، ثُمَّ قَامَ عَادَ وَسَلَّمْ
 وَإِنْ سَجَدَ لِلْخَامِسَةِ تَمَّ فَرْضُهُ وَضُمَّ إِلَيْهَا سَادِسَةً لِتَصِيرَ الرُّكْعَتَانِ نَفْلًا وَسَجَدَ لِلْسَّهْوِ
 وَلَوْ سَجَدَ لِلْسَّهْوِ فِي شَفْعِ التَّطَوُّعِ لَمْ يَبْنَ شَفْعًا آخَرَ عَلَيْهِ
 وَلَوْ سَلَّمَ السَّاهِي فَاقْتَدَى بِهِ غَيْرُهُ فَإِنْ سَجَدَ صَحَّ وَإِلَّا لَا وَيَسْجُدُ لِلْسَّهْوِ، وَإِنْ سَلَّمَ لِلْقَطْعِ

وإن شكَّ أنه كم صَلَّى أوَّل مرَّة استأنف

وإن كثر تحرّى

وإلا أخذ بالأقلّ

وإن توهّم مصليّ الظهر أنه أتمّها فسلم، ثمّ علم أنه صَلَّى ركعتين أتمّها وسجد للسّهو

[باب صلاة المريض]

تعذّر عليه القيام أو خاف زيادة المرض صَلَّى قاعدًا يركع ويسجد أو مومئًا إن تعذّر وجعل سجوده أخفض من ركوعه

ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه فإن فعل وهو يخفض رأسه صحّ وإلا لا

وإن تعذّر القعود أو مأً مستلقيًا أو على جنبه

وإلا أخرت ولم يومئ بعينه وقلبه وحاجبيه

وإن تعذّر الركوع والسجود لا القيام أو مأً قاعدًا

ولو مرض في صلاته يتمّ بما قدر

ولو صَلَّى قاعدًا يركع ويسجد فصحّ بنى

ولو كان مومئًا لا

وللمتطوّع أن يتكئ على شيءٍ إن أعيا

ولو صَلَّى في فلكٍ قاعدًا بلا عذرٍ صحّ

ومن أغمي عليه أو جنّ خمس صلواتٍ قضى، ولو أكثر لا

باب سجود التلاوة

يجب بأربع عشرة آيةً

منها أولى الحجّ وصّ

على من تلا، ولو إمامًا

أو سمع، ولو غير قاصدٍ

أو مؤتمنًا لا بتلاوته

ولو سمعها المصليّ من غيره سجد بعد الصّلاة

ولو سجد فيها أعادها لا الصلاة

ولو سمع من إمامٍ فأتّم به قبل أن يسجد سجد معه

وبعده لا

وإن لم يقتد به سجدها

ولم تقض الصّلاتيّة خارجها

ولو تلا خارج الصلّاة فسجد وأعادها فيها سجد أخرى
 وإن لم يسجد أوّلاً كفته واحدة
 كمن كرّرها في مجلسٍ لا في مجلسين
 وكيفيته أن يسجد بشرائط الصلّاة بين تكبيرتين بلا رفع يدٍ وتشهدٍ وتسليمٍ
 وكره أن يقرأ سورةً ويدع آية السجدة لا عكسه
 [باب صلاة المسافر]

من جاوز بيوت مصره مريداً سيراً وسطاً ثلاثة أيامٍ في برٍّ أو بحرٍ أو جبلٍ قصر الفرض الرباعي
 فلو أتمّ وقعد في الثانية صحّ وإلا لا
 حتّى يدخل مصره أو ينوي إقامة نصف شهرٍ ببلدٍ أو قريةٍ
 لا بمكةً ومنى
 وقصر إن نوى أقلّ منه أو لم ينو وبقي سنين أو نوى عسكرٌ ذلك بأرض الحرب، وإن حاصروا مصرًا أو حاصروا
 أهل البغي في دارنا في غيره
 بخلاف أهل الأخبية
 وإن اقتدى مسافرٌ بمقيمٍ في الوقت صحّ وأتمّ وبعده لا
 وبعكسه صحّ فيهما
 ويبطل الوطن الأصليّ بمثله لا السفر
 ووطن الإقامة بمثله والسفر والأصليّ
 وفائتة السفر والحضر تقضى ركعتين وأربعاً
 والمعتبر فيه آخر الوقت
 والعاصي كغيره
 وتعتبر نيّة الإقامة والسفر من الأصل دون التبع كالمرأة والعبد والجنديّ

[باب صلاة الجمعة]

شرط أدائها المصر وهو كلّ موضعٍ له أميرٌ وقاضٍ ينفذ الأحكام ويقيم الحدود أو مصلاًه
 ومنى مصرٌ لا عرفاتٌ
 وتؤدّى في مصرٍ في مواضع
 والسّلطان أو نائبه
 ووقت الظّهر فتبطل بخروجه
 والخطبة قبلها
 وتسنّ خطبتان بجلسةٍ بينهما وبطهارة قائماً

وكفت تحميدةً أو تهليلَةً أو تسبيحةً
والجماعة وهم ثلاثة سوى الإمام
فإن نفروا قبل سجوده بطلت
والإذن العام
وشرط وجوبها الإقامة والذِّكْر والصَّحَّة والحريَّة وسلامة العينين والرَّجلين
ومن لا جمعة عليه إن أدَّاهَا جاز عن فرض الوقت
وللمسافر، والعبد والمريض أن يؤمَّ فيها
وتنقصد بهم
ومن لا عذر له لو صَلَّى الظَّهر قبلها كره
فإن سعى إليها بطل
وكره للمعذور والمسجون أداء الظَّهر بجماعة في المصر
ومن أدركها في التَّشهُد أو في سجود السَّهو أتمَّ جمعةً
وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام
ويجب السَّعي وترك البيع بالأذان الأوَّل
فإن جلس على المنبر أذن بين يديه
وأقيم بعد تمام الخطبة
[باب صلاة العيدين]

تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة
وندب في الفطر أن يطعم ويغتسل ويستاك ويتطيَّب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدِّي صدقة الفطر
ثمَّ يتوجَّه إلى المصلَّى غير مكبِّرٍ ومتنفِّلٍ قبلها
ووقتها من ارتفاع الشَّمس إلى زوالها
ويصلِّي ركعتين مثنيًا قبل الزَّوائد وهي ثلاثٌ في كلِّ ركعةٍ
ويوالي بين القراءتين
ويرفع يديه في الزَّوائد
ويخطب بعدها خطبتين يعلِّم فيها أحكام صدقة الفطر
ولم تقض إن فاتت مع الإمام
وتؤخَّر بعذرٍ إلى الغد فقط
وهي أحكام الأضحى لكن هنا يؤخَّر الأكل عنها ويكبَّر في الطَّريق جهراً ويعلم الأضحى وتكبير التشريق
وتؤخَّر بعذرٍ إلى ثلاثة أيَّامٍ

والتعريف ليس بشيء
وتسنّ بعد فجر عرفة إلى ثمان مرّة الله أكبر إلى آخره بشرط إقامة ومصر ومكتوبة وجماعة مستحبة
وبالافتداء يجب على المرأة والمسافر

[باب الكسوف]

يصلي ركعتين كالنفل إمام الجمعة بلا جهر وخطبة
ثم يدعو حتى تنجلي الشمس
وإلا صلوا فرادى
كالخسوف والظلمة والرياح والفرع

[باب صلاة الاستسقاء]

له صلاة لا بجماعة

ودعاء واستغفار

لا قلب رداء

وحضور ذمي

وإنما يخرجون ثلاثة أيام

[باب الخوف]

إذا اشتدّ الخوف من عدو أو سبع وقف الإمام طائفة بإزاء العدو وصلى بطائفة ركعة لو مسافراً وركعتين لو مقيماً
ومضت هذه إلى العدو

وجاءت تلك وصلى بهم ما بقي وسلم وذهبوا إليهم

وجاءت الأولى، وأتموا بلا قراءة وسلموا، ومضوا

ثم الأخرى وأتموا بقراءة

وصلى في المغرب بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة

ومن قاتل بطلت صلاته

وإن اشتدّ الخوف صلوا ركباناً فرادى بالإيماء إلى أي جهة قدروا

ولم تجز بلا حضور عدو

[باب الجنائز]

ولي المحتضر القبلة على يمينه ولقن الشهادة

فإن مات شدّ لحياه وغمّض عيناه ووضع على سرير مجمر وترّ واستر عورته وجرد ووضي بلا مضمضة واستنشاق

وصب عليه ماء مغليّ بسدر أو حرص وإلا فالقراح

وغسل رأسه ولحيته بالخطمي وأضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التّحت منه ثم على يمينه كذلك

ثمّ أجلس مسنداً إليه

ومسح بطنه رقيقاً وما خرج منه غسله، ولم يعد غسله

ونشف بثوبٍ وجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده

ولا يسرح شعره ولحيته، ولا يقصّ ظفره وشعره

وكفنه سنّة إزار، وقميصٌ ولفافةٌ

وكفايةٌ إزارٌ ولفافةٌ

وضرورةٌ ما يوجد

ولفّ من يساره ثمّ من يمينه وعقد إن خيف انتشاره

وكفنها سنّة درعٌ وإزارٌ وخمارٌ ولفافةٌ وخرقةٌ تربط بها ثديها

وكفايةٌ: إزار ولفافة وخمارٌ

وتلبس الدرع أولاً ثمّ يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع ثمّ الخمار فوقه تحت اللّفاfe

وتجمر الأكفان أولاً وترّاً

فصلٌ في الصلاة على الميت

السّلطان أحقّ بصلاته

وهي فرض كفايةٍ

وشرطها إسلام الميت وطهارته

ثمّ القاضي إن حضر

ثمّ إمام الحيّ ثمّ الوليّ

وله أن يأذن لغيره

فإن صلّى غير الوليّ والسّلطان أعاد الوليّ

ولم يصلّ غيره بعده

وإن دفن بلا صلاةٍ صلّى على قبره ما لم يتفسّخ

وهي أربع تكبيراتٍ بشاءٍ بعد الأولى وصلاةٌ على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - بعد الثانية ودعاءٌ بعد الثالثة

وتسليمتين بعد الرّابعة

فلو كبر خمسا لم يتبع

ولا يستغفر لصبيّ ويقول اللهم اجعله لنا فرطاً واجعله لنا أجراً وذخراً واجعله لنا شافعاً مشفقاً

وينتظر المسبوق ليكبّر معه لا من كان حاضراً في حالة التّحرمة

ويقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر
ولم يصلّوا ركباناً ولا في مسجدٍ
ومن استهلّ صلّي عليه وإلا لا
كصبي سبي مع أحد أبويه إلا أن يسلم أحدهما أو هو أو لم يسب أحدهما معه
ويغسل وليّ مسلم الكافر ويكفّنه ويدفنه
ويؤخذ سريره بقوائمه الأربع ويعجل به بلا خبٍ وجلسٍ قبل وضعها ومشّي قدامها
وضع مقدمها على يمينك ثم مؤخرها ثم مقدمها على يسارك ثم مؤخرها
ويحفر القبر ويلحد ويدخل من قبل القبلة
ويقول واضعه بسم الله، وعلى ملّة رسول الله
ويوجّه للقبلة وتحلّ العقدة
ويسوّى اللبن عليه والقصب لا الآجر والخشب
ويسجّى قبرها لا قبره
ويهال التراب ويسنّم القبر، ولا يربّع، ولا يجصّص
ولا يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبةً
باب صلاة الشهيد

هو من قتله أهل الحرب والبغي، وقطّاع الطريق أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله مسلمٌ ظلمًا، ولم تجب بقتله ديةٌ

فيكفّن ويصلّي عليه بلا غسلٍ
ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس من الكفن ويزاد وينقص
ويغسل إن قتل جنبًا أو صبيًا أو ارتث بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو مضى عليه وقت صلاةٍ، وهو يعقل أو
نقل من المعركة أو أوصى
أو قتل في المصر، ولم يعلم أنّه قتل بحديدةٍ ظلمًا
أو قتل بحدٍّ أو قودٍ لا لبغي، وقطع طريقٍ
باب: الصلاة في الكعبة

صحّ فرضٌ ونفلٌ فيها
وفوقها

ومن جعل ظهره إلى ظهر إمامه فيها صحّ
وإلى وجهه لا
وإن تحلّقوا حولها صحّ لمن هو أقرب إليها من الإمام إن لم يكن في جانبه.

كتاب الزكاة

هي تملك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولا
بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه

لله تعالى

وشروط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحرية، وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام، ولو
تقديرًا

وشروط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب أو تصدق بكنه

باب صدقة السوائم

هي التي تكتفي بالرعي في أكثر السنة

ويجب في خمس وعشرين إبلًا بنت مخاض

وفيما دونه في كل خمس شاة

وفي ست وثلاثين بنت لبون

وفي ست وأربعين حقة

وفي إحدى وستين جذعة

وفي ست وسبعين بنتا لبون

وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين

ثم في كل خمس شاة

إلى مائة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض

وفي مائة وخمسين ثلاث حقا

ثم في كل خمس شاة

وفي مائة وخمس وسبعين ثلاث حقا وبنت مخاض

وفي مائة وست وثمانين ثلاث حقا وبنت لبون

وفي مائة وست وتسعين أربع حقا إلى مائتين

ثم تستأنف الفريضة أبدًا كما بعد مائة وخمسين

والبخت كالعراب

باب صدقة البقر

في ثلاثين بقرة تباع ذو سنة أو تبعة

وفي أربعين مسن ذو سنتين أو مسنة

وفيما زاد بحسابه

إلى ستين ففيها تبيعان
وفي سبعين مسنة وتبيع
وفي ثمانين مسنتان
فالفرض يتغير في كل عشر من تبيع إلى مسنة
والجاموس كالبقرة
فصل في الغنم
وفي أربعين شاة شاة
وفي مائة، وإحدى وعشرين شاتان
وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه
وفي أربع مائة أربع شياه
ثم في كل مائة شاة
والمعز كالضأن
ويؤخذ الشئ في زكاتها لا الجذع
فصل في متفرقات
ولا شيء في الخيل والبغال والحمير والحملان والفصلاان والعجاجيل والعوامل والعلوفة والعفو والهالك بعد
الوجوب
ولو وجب سن ولم يوجد دفع أعلى منها، وأخذ الفضل
أو دونها ورد الفضل أو دفع القيمة
ويؤخذ الوسط
ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه
ولو أخذ الخراج والعشر والزكاة بغاة لم تؤخذ أخرى
ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح
[باب زكاة المال]
يجب في مائتي درهم وعشرين ديناراً ربع العشر
ولو تبرأ أو حلياً أو آنية
ثم في كل خمس بحسابه
والمعتبر وزنهما أداءً ووجوباً
وفي الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل
وغالب الورق ورق لا عكسه

وفي عروض تجارة بلغت نصاب ورقٍ أو ذهبٍ
ونقصان النصاب في الحول لا يضرب إن كمل في طرفيه
وتضم قيمة العروض إلى الثمنين والذهب إلى الفضّة قيمةً

[باب العاشر]

هو من نصبه الإمام ليأخذ الصدقات من التجار
فمن قال لم يتم الحول أو عليّ دين أو أدّيت أنا أو إلى عاشرٍ آخر وحلف صدق إلا في السوائم في دفعه بنفسه
وكلّ شيء صدق فيه المسلم صدق فيه الذمّي
لا الحربيّ إلا في أمّ ولده
وأخذ منّا ربع العشر
ومن الذمّيّ ضعفه
ومن الحربيّ العشر بشرط نصابٍ وأخذهم منّا
ولم يشنّ في حولٍ بلا عودٍ
وعشر الخمر

لا الخنزير وما في بيته والبضاعة ومال المضاربة وكسب المأذون
وثنتي إن عشر الخوارج
باب الرّكاز

خمس معدن نقدٍ ونحو حديدٍ في أرض خراجٍ أو عشرٍ
لا داره وأرضه
وكنزٌ وباقيّةٌ للمختطّ له
وزئبقٌ

لا ركاز دار حربٍ وفيروزج ولؤلؤٌ وعنبرٌ

[باب العشر]

يجب في غسل أرض العشر
ومسقيّ سماءٍ وسيحٍ بلا شرط نصابٍ وبقاءٍ إلا الحطب والقصب والحشيش
ونصفه في مسقيّ غربٍ وداليةٍ
ولا ترفع المؤمن

ضعفه في أرضٍ عشريّةٍ لتغليبيّ وإن أسلم أو ابتاعها منه مسلمٌ أو ذمّيّ
وخراجٌ إن اشترى ذمّيّ أرضاً عشريّةً من مسلمٍ
وعشرٌ إن أخذها منه مسلمٌ بشفعةٍ أو ردّ على البائع للفساد

وإن جعل مسلمٌ داره بستاناً فمؤنته تدور مع مائه
 بخلاف الذمّي وداره حرّة
 كعين قيرٍ ونفطٍ في أرضٍ عشرٍ
 ولو في أرضٍ خراجٍ يجب الخراج

[باب المصرف]

هو الفقير والمسكين وهو أسوأ حالاً من الفقير
 والعامل والمكاتب والمديون ومنقطع الغزاة وابن السبيل
 فيدفع إلى كلّهم أو إلى صنفٍ
 لا إلى ذمّيٍّ وصحّ غيرها
 وبناء مسجدٍ وتكفين مَيِّتٍ وقضاء دينه وشراء قنٍّ يعتق
 وأصله وإن علا وفرعه وإن سفل
 وزوجته وزوجها
 وعبدِه ومكاتبه ومدبره وأمّ ولده ومعتق البعض
 وغنيٌّ بملك نصابٍ وعبدِه وطفله
 وبني هاشم ومواليهم
 ولو دفع بتحرّ فبان أنّه غنيٌّ أو هاشميٌّ أو مولاه أو كافرٌ أو أبوه أو ابنه صحّ
 ولو عبده أو مكاتبه لا
 وكره الإغناء
 وندب عن السؤال
 وكره نقلها إلى بلدٍ آخر لغير قريبٍ وأحوج
 ولا يسأل من له قوت يومه

[باب صدقة الفطر]

تجب على كلّ حرٍّ مسلمٍ ذي نصابٍ فضل عن مسكنه وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده
 عن نفسه وطفله الفقير وعبيده للخدمة ومدبره وأمّ ولده
 لا عن زوجته وولده الكبير ومكاتبه وعبدٍ أو عبيدٍ لهما
 ويتوقّف لو مبيعاً بخيار
 نصف صاعٍ من برٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيبٍ أو صاعٍ من تمرٍ أو شعيرٍ
 وهو ثمانية أرطالٍ
 صبح يوم الفطر

فمن مات قبله أو أسلم أو ولد بعده لا تجب
وصحّ لو قدّم أو أخر.

كتاب الصوم

هو ترك الأكل والشرب والجماع من الصّبح إلى الغروب بنية من أهله
وصحّ صوم رمضان وهو فرض والنذر المعين وهو واجب والنفل بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار وبمطلق
النية ونية النفل

وما بقي لم يجز إلا بنية معينة مبيّنة

ويثبت رمضان برؤية هلاله

أو بعد شعبان ثلاثين

ولا يصام يوم الشك إلا تطوعاً

ومن رأى هلال رمضان أو الفطر وردّ قوله صام

فإن أفطر قضى فقط

وقبل بعلة خبر عدل ولو فتناً أو أنشئ لرمضان

وحرّين أو حرّ وحرّتين للفطر

وإلا فجمع عظيم لهما

والأضحى كالفطر

ولا عبرة باختلاف المطالع

باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده

فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسياً أو احتلم أو أنزل بنظرٍ أو ادّهن أو احتجم أو اكتحل أو قبّل أو دخل
حلقه غباراً أو ذباباً وهو ذاكراً لصومه أو أكل ما بين أسنانه أو قاء وعاد لم يفطر

وإن أعاده أو استقاء أو ابتلع حصاةً أو حديداً قضى فقط

ومن جامع أو جومع أو أكل أو شرب عمداً غذاءً أو دواءً قضى وكفر ككفارة الظّهار

ولا كفارة بالإنزال فيما دون الفرج وبإفساد صوم غير رمضان

وإن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنه أو داوى جائفةً أو آمةً بدواءٍ ووصل إلى جوفه أو دماغه أفطر

وإن أقطر في إحليله لا

وكره ذوق شيءٍ ومضغه بلا عذرٍ ومضغ العلك

لا كحلٍ ودهنٍ شاربٍ وسواك والقبلة إن أمن

فصل في العوارض

لمن خاف زيادة المرض الفطر

وللمسافر وصومه أحبّ إن لم يضرّه
ولا قضاء إن ماتا عليهما
ويطعم وليّهما لكلّ يومٍ كالفطرة بوصيّةٍ
وقضيا ما قدّرا بلا شرط ولائٍ
فإن جاء رمضان قدّم الأداء على القضاء
وللحامل والمرضع إن خافتا على الولد أو النفس
وللشيخ الفاني وهو يفدي فقط
وللمتطوّع بغير عذرٍ في روايةٍ ويقضي
ولو بلغ صبيّ أو أسلم كافرٌ أمسك بقية يومه ولم يقض شيئاً
ولو نوى المسافر الإفطار ثمّ قدم ونوى الصّوم في وقته صحّ
ويقضي بإغماءٍ سوى يومٍ حدث في ليلته
وبجنونٍ غير ممتدّ
وبإمساكٍ بلا نيّة صومٍ وفطرٍ
ولو قدم مسافرٌ أو طهرت حائضٌ أو تسحّر ظنّه ليلاً والفجر طالعٌ أو أفطر كذلك والشمس حيّةً أمسك يومه
وقضى ولم يكفر
كأكله عمدًا بعد أكله ناسيًّا
ونائمةً ومجنونةً وطئت
فصلٌ في أحكام النذر
من نذر صوم يوم النحر أفطر وقضى
وإن كان نوى يمينًا كفر أيضًا
ولو نذر صوم هذه السنّة أفطر أيامًا منهيةً وهي يوما العيد وأيام التشريق وقضاها
ولا قضاء إن شرع فيها ثمّ أفطر

[باب الاعتكاف]

سنّ لبثٌ في مسجدٍ بصومٍ ونيّةٍ
وأقلّه نفلًا ساعةً
والمرأة تعتكف في مسجد بيتها
ولا يخرج منه إلّا لحاجةٍ شرعيّةٍ كالجمعة أو طبعيّةٍ كالبول والغائط
فإن خرج ساعةً بلا عذرٍ فسد
وأكله وشربه ونومه ومبايعته فيه

وكره إحضار المبيع والصمت والتكلم إلا بخير

ويحرم الوطء ودواعيه

ويبطل بوطئه

ولزمه الليالي أيضًا بنذر اعتكافه أيام

وليلتان ينذر يومين.

كتاب الحج

هو زيارة مكان مخصوص في زمانٍ مخصوصٍ بفعلٍ مخصوصٍ

فرض مرةً على الفور بشرط حرّية وبلوغ وعقلٍ وصحّةٍ وقدرةٍ زادٍ وراحلةٍ فضلت عن مسكنه وعمّا لا بدّ منه ونفقة

ذهابه وإيابه وعياله وأمن طريقٍ ومحرمٌ أو زوجٌ لامرأةٍ في سفرٍ

فلو أحرَمَ الصَّبِيّ أو عبدٌ فبلغ أو عتق فمضى لم يجز عن فرضه

ومواقيت الإحرام ذو الحليفة وذات عرقٍ وجحفة وقرنٌ ويللم لأهلها ولمن مرّ بها

وصحّ تقديمه عليها لا عكسه

ولداخلها الحلّ

وللمكّي الحرم للحجّ والحلّ للعمرة

[باب الإحرام]

وإذا أردت أن تحرم فتوضّأ والغسل أفضل والبس إزارًا ورداءً جديدين أو غسيلين وتطيّب

وصلّ ركعتين وقل اللهمّ إنّي أريد الحجّ فيسره لي وتقبّله منّي

ولبّ دبر صلاتك تنوي بها الحجّ، وهي لبّيك اللهمّ لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنّعمة لك

والملك لا شريك لك

وزد فيها ولا تنقص

فإذا لبّيت ناويًا فقد أحرمت فاتّق الرّفث والفسوق والجدال وقتل الصّيد والإشارة إليه والدّلالة عليه

ولبس القميص والسراويل والعمامة والقلنسوة والقباء

والخفين إلّا أن لا تجد النّعلين فاقتطعهما أسفل من الكعبين

والثوب المصبوغ بورسٍ أو زعفرانٍ أو عصفرٍ إلّا أن يكون غسيلًا لا ينفض

وستر الرأس والوجه

وغسلهما بالخطميّ

ومسّ الطيّب

وحلق رأسه وقصّ شعره وظفره

لا الاغتسال ودخول الحمّام والاستظلّال بالبيت والمحمل

وشدّ الهميان في وسطه
 وأكثر التلبية متى صليت أو علوت شرفاً أو هبطت وادياً أو لقيت ركباً وبالأسحار رافعاً صوتك بها
 وابدأ بالمسجد بدخول مكة وكبر وهلل تلقاء البيت ثم استقبل الحجر الأسود مكبراً مهللاً مستلماً بلا إيداءٍ
 وطف مضطجاً وراء الحطيم آخذاً عن يمينك ممّا يلي الباب سبعة أشواطٍ ترمّل في الثلاثة الأول فقط
 واستلم الحجر كلّما مررت به إن استطعت واختم الطّواف به وبركعتين في المقام أو حيث تيسّر من المسجد
 للقدوم، وهو سنةٌ لغير المكيّ
 ثم اخرج إلى الصّفا وقم عليه مستقبلاً البيت مهللاً مكبراً مصلياً على النبيّ - صلى الله عليه وسلّم - داعياً ربّك
 بحاجتك
 ثم اهبط نحو المروة ساعياً بين الميلين الأخضرين وافعل عليها
 فعلك على الصّفا
 فطف بينهما سبعة أشواطٍ تبدأ بالصّفا وتختتم بالمروة
 ثم أقم بمكة حراماً وطف بالبيت كلّما بدا لك
 ثم اخطب قبل يوم التّروية بيومٍ وعلم فيها المناسك
 ثم رح يوم التّروية إلى منى
 ثم إلى عرفاتٍ بعد صلاة الفجر يوم عرفة
 ثم اخطب ثم صلّ بعد الزّوال الظّهر والعصر بأذانٍ وإقامتين بشرط الإمام والإحرام
 ثم إلى الموقف وقف بقرب الجبل وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، حامداً مكبراً مهللاً ملبياً مصلياً داعياً
 ثم إلى مزدلفة بعد الغروب وانزل بقرب جبل قرح وصلّ بالنّاس العشاءين بأذانٍ وإقامةٍ
 ولم تجز المغرب في الطّريق
 ثم صلّ الفجر بغلسٍ ثم قف مكبراً مهللاً ملبياً مصلياً داعياً
 وهي موقفٌ إلا بطن محسّرٍ
 ثم إلى منى بعدما أسفر جدا فارم جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصياتٍ كحصى الخذف وكبر بكلّ
 حصاةٍ واقطع التلبية بأولها
 ثم اذبح ثم احلق أو قصّر والحلق أحبّ
 وحلّ لك غير النّساء
 ثم إلى مكة يوم النّحر أو غداً أو بعده فطف للركن سبعة أشواطٍ بلا رملٍ وسعيٍ، وإن قدّمتهما وإلا فعلا
 وحلّت لك النّساء
 وكره تأخيره عن أيّام النّحر
 ثم إلى منى فارم الجمار الثلاث في ثاني النّحر بعد الزّوال بادئاً بما تلي المسجد ثم بما تليها ثم بجمرة العقبة

وقف عند كل رمي بعده رمي
 ثم غداً كذلك ثم بعده كذلك إن مكثت
 ولو رميت في اليوم الرابع قبل الزوال صح
 وكل رمي بعده رمي فارم شيئاً وإلا فراكباً
 وكره أن تقدم ثقلك وتقيم بمنى للرمي
 ثم إلى المحصب
 فطف للصدر سبعة أشواط وهو واجب إلا على مكة
 ثم اشرب من ماء زمزم
 والتزم الملتزم وتشبث بالأستار والتصق بالجدار
 فصل مسائل تتعلق بالوقوف بعرفات وأحوال النساء
 من لم يدخل مكة ووقف بعرفة سقط عنه طواف القدوم
 ومن وقف بعرفة ساعة من الزوال إلى فجر النحر فقد تم حجه ولو جاهلاً أو نائماً أو مغمى عليه
 ولو أهل عنه رفيقه بإغمائه صح
 والمرأة كالرجل غير أنها تكشف وجهها لا رأسها ولا تلبّي جهرًا ولا ترمّل ولا تسعى بين الميلين
 ولا تحلق وتقصّر وتلبس المخيط
 ومن قلّد بدنة تطوعاً أو نذرًا أو جزاء صيد أو نحوه فتوجه معها يريد الحج فقد أحرم
 فإن بعث بها ثم توجه إليها لا يصير محرماً حتى يلحقها
 إلا في بدنة المتعة
 فإن جلّلها أو أشعرها وقلّد شاة لم يكن محرماً
 والبدن من الإبل والبقر

[باب القران]

هو أفضل ثم التمتع ثم الأفراد
 وهو أن يهلّ بالعمرة والحج من الميقات ويقول اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني
 ويطوف ويسعى لها ثم يحج كما مرّ
 فإن طاف لهما طوافين وسعى سعيين جاز وأساء
 ، وإذا رمى يوم النحر ذبح شاة أو بدنة أو سبعها
 وصام العاجز عنه ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة وسبعة إذا فرغ ولو بمكة
 فإن لم يصم إلى يوم النحر تعين الدم
 وإن لم يدخل مكة ووقف بعرفة فعليه دم لرفض العمرة وقضاؤها

[باب التمتع]

هو أن يحرم بعمره من الميقات فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حلّ منها
ويقطع التلبية بأول الطّواف
ثمّ يحرم بالحجّ يوم التّروية من الحرم ويحجّ ويذبح
فإن عجز فقد مرّ
وإن صام ثلاثة أيّام من شوالٍ واعتمر لم يجزه عن الثلاثة
وصحّ لو بعد ما أحرم بها قبل أن يطوف
فإن أراد سوق الهدي أحرم وساق وقلّد بدنته بمزادة أو نعلٍ ولا يشعر
ولا يتحلّل بعد عمرته
ويحرم بالحجّ يوم التّروية وقبله أحبّ
فإذا حلق يوم النّحر حلّ من إحراميه
ولا تمتّع ولا قران لمكّيٍّ ومن يليها
فإن عاد الممتّع إلى بلده بعد العمرة ولم يسق الهدي بطل تمتّعه وإن ساق لا
ومن طاف أقلّ أشواط العمرة قبل أشهر الحجّ وأتمّها فيها وحجّ كان متمتّعًا وبعبكسه لا
وهي شوالٌ وذو القعدة وعشر ذي الحجة
وصحّ الإحرام به قبلها وكره
ولو اعتمر كوفيٍّ فيها وأقام بمكة أو بالبصرة وحجّ صحّ تمتّعه
ولو أفسدها فأقام بمكة وقضى وحجّ لا إلّا أن يعود إلى أهله
وأبهما أفسد مضى فيه ولا دم
ولو تمتّع وضحّى لم يجزئ عن المتعة
ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطّواف
لو عند الصّدر تركته كمن أقام بمكة

[باب الجنایات]

تجب شاة إن طيّب محرّم عضوًا وإلّا تصدّق
أو خضّب رأسه بحناءٍ أو ادّهن بزيتٍ أو لبس مخيطًا أو غطّى رأسه يومًا وإلّا تصدّق
أو حلق ربع رأسه أو لحيته وإلّا تصدّق كالحالق
أو رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو محجمه
وفي أخذ شاربه حكومة عدلٍ
وفي شارب حلالٍ أو قلم أظفاره طعامٌ

أو قصّ أظفار يديه ورجليه بمجلسٍ أو يدًا أو رجلًا
 وإلاّ تصدّق كخمسة متفرقة
 ولا شيء بأخذ ظفرٍ منكسرٍ
 وإن تطيّب أو لبس أو حلق بعذرٍ ذبح شاةً أو تصدّق بثلاثة أصوعٍ على ستّةٍ أو صام ثلاثة أيّامٍ
 فصلٌ فيما يفسد الحج وما لا يفسده وما يجب في ذلك
 ولا شيء إن نظر إلى فرج امرأةٍ بشهوةٍ فأمنى
 وتجب شاةٌ إن قبل أو لمس بشهوةٍ
 أو أفسد حجّه بجماعٍ في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة ويمضي ويقضي
 ولم يفترقا فيه
 وبدنةٌ لو بعده ولا فساد
 أو جامع بعد الحلق أو في العمرة قبل أن يطوف لها الأكثر، وتفسد ويمضي ويقضي
 أو بعد طواف الأكثر ولا فساد
 وجماع النَّاسي كالعامد
 أو طاف للرّكن محدثًا وبدنةٌ لو جنبًا ويعيد
 وصدقةٌ لو محدثًا للقُدوم والصّدر
 أو ترك أقلّ طواف الرّكن
 ولو ترك أكثره بقي محرّمًا
 أو ترك أكثر الصّدر أو طافه جنبًا
 وصدقةٌ بترك أقلّه
 أو طاف للرّكن محدثًا وللصّدر طاهرًا في آخر أيّام التّشريق
 ودمان لو طاف للرّكن جنبًا
 أو طاف لعمّره وسعى محدثًا ولم يعدهما
 أو ترك السّعي
 أو أفاض من عرفاتٍ قبل الإمام أو ترك الوقوف بالمزدلفة أو رمي الجمار كلّها أو رمي يوم أو آخر الحلق أو طواف
 الرّكن أو حلق في الحلّ
 ودمان لو حلق القارن قبل الذّبح
 فصلٌ في بيان جزاء قتل الصيد
 إن قتل محرّمٌ صيدًا أو دلّ عليه من قتله فعليه الجزاء وهو قيمة الصّيد بتقويم عدلين في مقتله أو أقرب موضعٍ منه
 فيشتري بها هديًا وذبحه إن بلغت قيمته هديًا، أو طعامًا وتصدّق به كالفطرة

أو صام عن طعام كل مسكين يوماً
 ولو فضل أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوماً
 وإن جرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص
 وتجب القيمة بنتف ريشه وقطع قوائمه وحلبه وكسر بيضه وخروج فرخ ميت به
 ولا شيء بقتل غرابٍ وحدأةٍ وذئبٍ وحيّةٍ وعقربٍ وفارةٍ وكلبٍ عقورٍ بعوضٍ ونملٍ وبرغوثٍ وقرادٍ وسلحفاةٍ
 وبقتل قملةٍ وجرادةٍ تصدق بما شاء
 ولا يجاوز عن شاةٍ بقتل السبع
 وإن صال لا شيء بقتله
 بخلاف المضطرّ
 وللمحرم ذبح شاةٍ وبقرةٍ وبعيرٍ ودجاجةٍ وبطٍّ أهليٍّ
 وعليه الجزاء بذبح حمامٍ مسرولٍ وظبيٍّ مستأنسٍ
 ولو ذبح محرّمٍ صيداً حرم وغرم بأكله
 لا محرّمٍ آخر
 وحلّ له لحم ما صاده حلالٌ وذبحه إن لم يدلّ عليه ولم يأمره بصيده
 ويذبح الحلال صيد الحرم قيمةً يتصدّق بها لا صومً
 ومن دخل الحرم بصيدٍ أرسله
 فإن باعه ردّ البيع إن بقي
 وإن مات فعليه الجزاء
 ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيدٌ لا يرسله
 ولو أخذ حلالاً صيداً فأحرم ضمن مرسله
 ولا يضمن ولو أخذه محرّمً
 فإن قتله محرّمً آخر ضمنا ورجع أخذه على قاتله
 فإن قطع حشيش الحرم أو شجرةً غير مملوكٍ، ولا ممّا ينبته الناس ضمن قيمته إلا فيما جفّ
 وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر
 وكلّ شيءٍ على المفرد به دمٌ فعلى القارن دمان
 إلا أن يتجاوز الميقات غير محرّمٍ
 ولو قتل محرمان صيداً تعدّد الجزاء
 ولو حلالان لا
 ويبتل بيع المحرم صيداً وشرأوه

ومن أخرج ظبية الحرم فولدت وماتا ضمنهما
وإن أدّى جزاءه فولدت لا يضمن الولد

[باب مجاوزة الوقت بغير إحرام]

من جاوز الميقات غير محرمٍ ثم عاد محرماً ملبياً أو جاوز ثم أحرم بعمره ثم أفسد، وقضى بطل الدم
فلو دخل الكوفى البستان لحاجة له دخول مكة بغير إحرام، ووقته البستان
ومن دخل مكة بغير إحرام وجب عليه أحد التّسكين ثم حجّ عمّا عليه في عامه ذلك صحّ عن دخوله مكة بلا
إحرام

وإن تحوّلت السنة لا

[باب إضافة الإحرام إلى الإحرام]

مكّي طاف شوطاً لعمرته فأحرم بحجّ رفضه، وعليه حجّ وعمره ودمٌ لرفضه
فلو مضى عليهما جاز وعليه دمٌ

ومن أحرم بحجّ ثم بآخر يوم النحر، فإن حلق في الأوّل لزمه الآخر، ولا دم
وإلا لزمه، وعليه دم قصر أو لا

ومن فرغ من عمرته إلا التّقصير فأحرم بأخرى لزمه دمٌ

ومن أحرم بحجّ ثم بعمره ثم وقف بعرفة فقد رفض عمرته

وإن توجّه إليها لا

فلو طاف للحجّ ثم أحرم بعمره ومضى عليهما يجب دمٌ

وندب رفضها

وإن أهلّ بعمره يوم النحر لزمته ولزمه الرّفض والدم والقضاء

فإن مضى عليها صحّ ويجب دمٌ

ومن فاته الحجّ فأحرم بعمره أو حجّة رفضها

[باب الإحصار]

لمن أحصر بعدو، أو مرض أن يبعث شاة تذبح عنه، فيتحلل.

ولو قارناً بعث دمين

ويتوقّف بالحرم لا بيوم النحر

وعلى المحصر بالحجّ إن تحلّل حجّة وعمره

وعلى المعتمر عمره

وعلى القارن حجّة وعمرتان

فإن بعث ثم زال الإحصار، وقدر على الهدى والحجّ توجّه وإلا لا

ولا إحصار بعد ما وقف بعرفة
ومن منع بمكة عن الركنين فهو محصرٌ وإلا لا
[باب الفوات]

من فاته الحج بفوت الوقوف بعرفة فليحلل بعمره، وعليه الحج من قابلٍ بلا دمٍ
ولا فوت لعمره
وهي طوافٌ وسعيٌّ
وتصح في السنة وتكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق
وهي سنة مؤكدة

باب الحج عن الغير
النّياحة تجزي في العبادة الماليّة عند العجز والقدرة
ولم تجز في البدنيّة بحالٍ
وفي المركّب منهما تجزي عند العجز فقط
والشّروط العجز الدائم إلى وقت الموت
وإنما شرط عجز المنوّب للحجّ الفرض لا للنفل
ومن أحرم عن أمره ضمن النّفقة
ودم الإحصار على الأمر
ودم القران ودم الجناية على الأمور
فإن مات في طريقه يحجّ عنه من منزله بثلاث ما بقي
ومن أهلّ بحجّ عن أبويه فعين صحّ

[باب الهدى]

أدناه شاةٌ
وهو إبلٌ وبقرٌ وغنمٌ
وما جاز في الضّحايا جاز في الهدايا
والشاة تجوز في كلّ شيءٍ إلا في طواف الركن جنباً ووطئ بعد الوقوف
ويأكل من هدي التطوّع والمتعة والقران فقط
وخصّ ذبح هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط
والكلّ بالحرم لا بفقيره
ولا يجب التعريف بالهدي
ويتصدّق بجلاله وخطامه

ولم يعط أجره الجزّار منها

ولا يركبه بلا ضرورة

ولا يحلبه وينضح ضرعه بالنّقاخ

فإن عطب واجباً أو تعيب أقام غيره مقامه والمعيب له

ولو تطوّع نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته، ولم يأكله غنيٌّ

وتقلّد بدنة التّطوّع والقران والمتعة فقط

ولو شهدوا بوقوفهم قبل يومه تقبل، وبعده لا

ولو ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني رمى الكلّ أو الأولى فقط

ومن أوجب حجّاً ماشياً لا يركب حتّى يطوف للرّكن

ولو اشترى محرمةً حلّلها وجامعها.

كتاب النّكاح

هو عقدٌ يرد على تملك المتعة قصداً

وهو سنّة وعند التّوقان واجبٌ

وينعقد بإيجابٍ وقبولٍ وضعا للماضي أو أحدهما

وإنّما يصحّ بلفظ النّكاح والتّزويج ما وضع لتمليك العين في الحال

عند حرّين أو حرٍّ وحرّتين عاقلين بالغين مسلمين، ولو فاسقين أو محدودين أو أعميين أو ابني العاقلين

وصحّ تزويج مسلم ذمّيّة عند ذمّيّين

ومن أمر رجلاً أن يزوّج صغيرته فروّجها عند رجلٍ والأب حاضرٌ صحّ وإلا لا

فصلٌ في المحرّمات

حرم تزوّج أمّه وبنّته وإن بعدتا وأخته وبنّتها وبنّت أخيه وعمّته وخالته وأمّ امرأته وبنّتها إن دخل بها وامرأة أبيه وابنه

وإن بعدتا

والكلّ رضاعاً

والجمع بين الأختين نكاحاً ووطئاً بملك اليمين فلو تزوّج أخت أمته الموطوءة لم يطأ واحدةً منهما حتّى يبيعهما

ولو تزوّج أختين في عقدين ولم يدر الأولى فرّق بينه وبينهما ولهما نصف المهر

وبين امرأتين أيّة فرضت ذكراً حرم النّكاح

والزّنا واللّمس والنّظر بشهوةٍ يوجب حرمة المصاهرة

وحرم تزوّج أخت معتدّته

وأُمته وسيدّته والمجوسيّة والوثنيّة

وحلّ تزوّج الكتابيّة والصّابئة والمحرمة ولو محرماً والأمة، ولو كانت كتابيّةً والحرّة على الأمة لا عكسه ولو في عدّة الحرّة

وأربع من الحرائر والإماء فقط للحر

وثنتين للعبد

وحبلى من زناً لا من غيره

والموطوءة بملكٍ يمين أو زناً

والمضمومة إلى محرّمةٍ والمسّمى لها

وبطل نكاح المتعة والمؤقت

وله وطء امرأةٍ ادّعت عليه أنّه تزوّجها وقضى بنكاحها بيّنةً، ولم يكن تزوّجها

[باب الأولياء والأكفاء]

نفذ نكاح حرّةٍ مكلفَةٍ بلا وليٍّ

ولا تجبر بكرٌ بالغٌ على النّكاح

فإن استأذنها الوليّ فسكتت أو ضحكت أو زوّجها فبلغها الخبر فسكتت فهو إذن

وإن استأذنها غير الوليّ فلا بدّ من القول كالثيّب

ومن زالت بكارتها بوثةٍ أو حيضةٍ أو جراحةٍ أو تعنيسٍ أو زناً فهي بكرٌ

والقول قولها إن اختلفا في السّكوت

وللوليّ إنكاح الصّغير والصّغيرة

والوليّ العصبة بترتيب الإرث

ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجدّ بشرط القضاء

وبطل بسكوتها إن علمت بكرًا

لا بسكوته ما لم يرض ولو دلالةً

وتوارثا قبل الفسخ

ولا ولاية لصغيرٍ وعبدٍ ومجنونٍ ولا لكافرٍ على مسلمةٍ

وإن لم تكن عصبةً فالولاية للأُمّ، ثمّ للأخت لأبٍ وأمّ، ثمّ لأبٍ، ثمّ لوالد الأمّ، ثمّ لذوي الأرحام، ثمّ للحاكم.

وللأبعد التّزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر

ولا يبطل بعوده

ووليّ المجنونة الابن لا الأب

فصلٌ في الكفاءة

من نكحت غير كفٍ فرّق الوليّ

ورضا البعض كالكلّ
وقبض المهر ونحوه رضا لا السكوت
والكفاءة تعتبر نسباً فقريش أكفاء والعرب أكفاء
وحرية وإسلاماً، وأبوان فيهما كالأباء
وديانة ومالاً وحرقة
ولو نقصت من مهر مثلها للولي أن يفرق أو يتم مهرها
ولو زوج طفله غير كفء أو بغين فاحش صح
ولم يجر ذلك لغير الأب والجد
فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها
لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه
وللوكيل أن يزوج موكلته من نفسه
ونكاح العبد والأمة بغير إذن السيّد موقوف كنكاح الفضولي
ولا يتوقف شطر العقد على قبول ناكح غائب
والمأمور بنكاح امرأة فخالف بامراتين لا بأمة

[باب المهر]

صح النكاح بلا ذكره
وأقله عشرة دراهم
فإن سماها أو دونها فلها عشرة بالوطء أو الموت
وبالطلاق قبل الدخول يتنصف
وإن لم يسمه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها
والمتعة إن طلقها قبل الوطء
وهي درع وخمار وملحفة
وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف
وصح حطها
والخلوة بلا مرض أحدهما وحيض ونفاس وإحرام وصوم فرض كالوطء
ولو مجبواً أو عتيماً أو خصياً
وتجب العدة فيها
وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا للمفوضة قبل الوطء
ويجب مهر المثل في الشغار وخدمة زوج حرٍّ للأمهارة وتعليم القرآن

ولها خدمته لو عبداً

ولو قبضت ألف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطاء رجع عليها بالنصف

فإن لم تقبض الألف أو قبضت النصف ووهبت الألف أو وهبت العرض المهر قبل القبض أو بعده فطلقت قبل الوطاء لم يرجع عليها بشيء

ولو نكحها بألف على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوج عليها أو على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفى وأقام فلها الألف وإلا فمهر المثل

ولو نكحها على هذا العبد أو على هذا الألف حكم مهر المثل

وعلى فرس أو حمار يجب الوسط أو قيمته

وعلى ثوب أو خمر أو خنزير أو على هذا الخل فإذا هو خمر أو على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل وإذا أمهر عبيدين وأحدهما حر فمهرها العبد

وفي النكاح الفاسد إنما يجب مهر المثل بالوطء ولم يزد على المسمى

ويثبت النسب والعدة

ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سناً وجمالاً ومالاً وبلداً وعصرًا وعقلًا ودينًا وبكارةً

فإن لم يوجد فمن الأجانب

وصح ضمان الولي المهر

وتطالب زوجها أو وليها

ولها منعه من الوطاء والإخراج للمهر، وإن وطئها

وإن اختلفا في قدر المهر حكم مهر المثل

والمتعة لو طلقها قبل الوطاء

ولو في أصل المسمى يجب مهر المثل

وإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثته

ومن بعث إلى امرأته شيئاً فقالت: هو هديّة، وقال: هو من المهر فالقول له في غير المهيأ للأكل

ولو نكح ذمّي ذميّة بميتة أو بغير مهر، وإذا جائز عندهم فوطئت أو طلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها

وكذا الحريان ثمة

ولو تزوج ذمّي ذميّة بخمر أو خنزير عين فأسلما أو أسلم أحدهما لها الخمر والخنزير

وفي غير العين لها قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير

باب نكاح الرقيق

لم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبر وأمّ الولد إلا بإذن السيّد

فلو نكح عبداً بإذنه بيع في مهرها

وسعى المدبر والمكاتب ولم يبيع فيه
 وطلّقها رجعيةً إجازةً للنكاح الموقوف
 لا طلقها أو فارقها
 والإذن بالنكاح يتناول الفاسد أيضًا
 ولو زوج عبداً مأذوناً له امرأةً صحّ وهي أسوة الغرماء في مهرها
 ومن زوج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزوج إن ظفر
 وله إجبارهما على النكاح
 ويسقط المهر بقتل السيّد أمته قبل الوطء
 لا بقتل الحرّة نفسها قبله
 والإذن في العزل لسيّد الأمة
 ولو أعتقت أمةً أو مكاتباً خيّرت، ولو زوجها حرّاً
 ولو نكحت بلا إذنٍ فعتقت نفذ بلا خيارٍ
 فلو وطئ قبله فالمهر له وإلا فلها
 ومن وطئ أمة ابنه فولدت فادّعاها ثبت نسبه وصارت أمّ ولدٍ له وعليه قيمتها لا عقرها وقيمة ولدها
 ودعوة الجدّ كدعوة الأب حال عدمه
 ولو زوجها أباه وولدت لم تصر أمّ ولده
 ويجب المهر لا القيمة وولده حرّ
حرّة قالت لسيّد زوجها: أعتقه عني بألفٍ ففعل ففسد النكاح
 ولو لم تقل بألفٍ لا يفسد والولاء له

[باب نكاح الكافر]

تزوج كافرٌ بلا شهودٍ أو في عدّة كافرٍ وذا في دينهم جائزٌ، ثمّ أسلما أقرّا عليه
 ولو كانت محرّمةً فرّق بينهما
 ولا ينكح مرتدٌّ أو مرتدةً أحدًا
 والولد يتبع خير الأبوين دينًا
 والمجوسيّ شرٌّ من الكتابيّ
 وإذا أسلم أحد الزوجين عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم وإلا فرّق بينهما
 وإبائهما طلاقٌ لا إباؤهما
 ولو أسلم أحدهما ثمة لم تبين حتّى تحيض ثلاثاً
 ولو أسلم زوج الكتائية بقي نكاحها

وتباين الدارين سبب الفرق لا السبي
وتنكح المهاجرة الحائل بلا عدّة
وارتداد أحدهما فسخ في الحال
فللموطوءة المهر ولغيرها النصف إن ارتد وإن ارتدت لا
والإباء نظيره
ولو ارتد أو أسلما معاً لم تبين
وبانت لو أسلما متعاقباً

[باب القسم]

البكر كالتيب
والجديدة كالقديمة
والمسلمة كالكتيبة فيه
وللحرّة ضعف الأمة
ويسافر بمن شاء منهنّ والقرعة أحبّ
ولها أن ترجع إن وهبت قسمها للآخرى
كتاب الرّضاع
هو مصّ الرضيع من ثدي الأدمية في وقتٍ مخصوصٍ
وحرم به وإن قلّ في ثلاثين شهراً ما حرم بالنسب
إلا أمّ أخيه وأخت ابنه
زوج مرضعةٍ لبنها منه أبٌ للرضيع وابنه أخٌ وبنته أختٌ وأخوه عمٌّ وأخته عمّةٌ
وتحلّ أخت أخيه رضاعاً ونسباً
ولا حلّ بين رضيعي ثديٍ
وبين مرضعةٍ وولد مرضعتها وولد ولدها
واللبن المخلوط بالطعام لا يحرم
ويعتبر الغالب لو بماءٍ ودواءٍ ولبن شاةٍ وامرأةٍ أخرى
ولبن البكر والميتة محرّمٌ
لا الاحتقان
ولبن الرّجل والشاة
ولو أرضعت ضرّتها حرّمتا
ولا مهر للكبيّرة إن لم يطأها

وللصغيرة نصفه ويرجع به على الكبيرة إن تعمّدت الفساد وإلا لا
ويثبت بما يثبت به المال.

كتاب الطلاق

هو رفع القيد الثابت شرعاً بالنكاح
تطبيقها واحدة في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تمضي عدتها أحسن
وثلاثاً في أطهار حسن وسنّي
وثلاثاً في طهر أو بكلمة بدعي
وغير الموطوءة تطلق للسنة، ولو حائضاً
وفرق على الأشهر فيمن لا تحيض
وصحّ طلاقهن بعد الوطء

وطلاق الموطوءة حائضاً بدعي فيراجعها ويطلقها في طهر ثانٍ
ولو قال لموطوءته أنت طالق ثلاثاً للسنة وقع عند كل طهر طلقة
وإن نوى أن يقع الثلاث الساعة أو عند كل شهر واحدة صحّت
ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ، ولو مكرهاً وسكران وأخرس بإشارته حرّاً أو عبداً
لا طلاق الصبي، والمجنون، والنائم، والسيد على امرأة عبده.
واعتباره بالنساء فطلاق الحرة ثلاث والأمة ثنتان

باب الطلاق الصريح

هو ك أنت طالق ومطلقة وطلقتك

وتقع واحدة رجعية وإن نوى الأكثر أو الإبانة أو لم ينو شيئاً
ولو قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقاً تقع واحدة رجعية بلا نية أو نوى واحدة أو ثنتين
وإن نوى ثلاثاً فثلاث

وإن أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر بعنها كالرقبة والعنق والروح والبدن والجسد والفرج والوجه أو إلى
جزء شائع منها كنصفها أو ثلثها تطلق
وإلى اليد والرجل والدبر لا

ونصف التطليقة أو ثلثها طلقة

وثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث

ومن واحدة أو ما بين واحدة إلى ثنتين واحدة

وإلى ثلاث ثنتان

وواحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو أو نوى الضرب

وإن نوى واحدةً وثنيتين فثلاثٌ
 وثنيتين في ثنتين ثنتان وإن نوى الضرب
 ومن هنا إلى الشام واحدةً رجعيةً
 وبمكة أو في مكة أو في الدار تنجيزٌ
 وإذا دخلت مكة تعليقٌ
 فصلٌ في إضافة الطلاق إلى الزمان
 أنت طالقٌ غداً أو في غدٍ تطلق عند الصبح
 ونية العصر تصح في الثاني
 وفي اليوم غداً أو غداً اليوم يعتبر الأول
 أنت طالقٌ قبل أن أتزوجك أو أمس ونكحها اليوم لغوٌ
 وإن نكحها قبل أمس وقع الآن
 وأنت طالقٌ ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى لم أطلقك وسكت طلقت
 وفي إن لم أطلقك أو إذا أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لا حتى يموت أحدهما
 أنت طالقٌ ما لم أطلقك أنت طالقٌ طلقت هذه الطلقة
 أنت كذا يوم أتزوجك فنكحها ليلاً حنث
 بخلاف الأمر باليد
 أنا منك طالقٌ لغوٌ وإن نوى
 وتبين في البائن والحرام
 أنت طالقٌ واحدةً أولاً أو مع موتي أو مع موتك لغوٌ
 ولو ملكها أو شقصها أو ملكته أو شقصه بطل العقد
 فلو اشتراها وطلقها لم يقع
 أنت طالقٌ ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتق له الرجعة
 ولو تعلق عتقها وطلقناها بمجيء الغد فجاء لا
 وعدتها ثلاث حيضٍ
 أنت طالقٌ هكذا وأشار بثلاث أصابع فهي ثلاثٌ
 أنت طالقٌ بائنٌ أو ألبتة أو أفحش الطلاق أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو أشد الطلاق أو كالفٍ أو
 ملء البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة فهي واحدةً بائةً إن لم ينو ثلاثاً
 فصلٌ في الطلاق قبل الدخول
 طلق غير الموطوءة ثلاثاً وقعن

وإن فرّق بانت بواحدةٍ
ولو ماتت بعد الإيقاع قبل العدد لغا
ولو قال أنت طالقٌ واحدةً وواحدةً أو قبل واحدةٍ أو بعدها واحدةً تقع واحدةً
وفي بعد واحدةٍ أو قبلها واحدةً أو مع واحدةٍ أو معها ثنتان
إن دخلت الدّار فأنت طالقٌ واحدةً وواحدةً فدخلت تقع واحدةً
وإن أخر الشرط فثنتان

[باب الكنايات]

لا تطلق بها إلّا بنيته أو دلالة الحال
فتطلق واحدةً رجعيةً في اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدةً
وفي غيرها بائةً وإن نوى ثنتين
وتصحّ نيّة الثلاث
وهي بائنٌ بتهّة بلة حرام خلية برية حبك على غاربك الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرحتك فارقتك أمرك بيدك
اختاري أنت حرّة تقنعي تخمري استتري اغربي اخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج
ولو قال اعتدي ثلاثاً ونوى بالأول طلاقاً وبما بقي حيضاً صدق
وإن لم ينو بما بقي شيئاً فهي ثلاث
وتطلق بلسن لي بامرأة أو لست لك بزواج إن نوى طلاقاً
والصريح يلحق الصريح والباين
والباين يلحق الصريح لا البائن إلّا إذا كان معلّقاً
باب تفويض الطلاق

قال لها اختاري ينوي به الطلاق فاخترت في مجلسها بانت بواحدة ولم تصح نيّة الثلاث
فإن قامت أو أخذت في عملٍ آخر بطل
وذكر النفس أو الاختيار في أحد كلاميهما شرط
وإن قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق
وإن قال اختاري اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة أو اختيارة وقع الثلاث بلا نيّة
ولو قالت طلّقت نفسي أو اخترت نفسي بتطبيقه بانت بواحدة
أمرك بيدك في تطبيقه أو اختاري تطبيقه فاخترت نفسها طلّقت رجعيةً
فصل في الأمر باليد
أمرك بيدك ينوي ثلاثاً فقالت اخترت نفسي بواحدة وقع
وفي طلّقت نفسي واحدةً أو اخترت نفسي بتطبيقه بانت بواحدة

ولا يدخل الليل في أمرك بيدك اليوم وبعد غدٍ
وإن ردّت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان بيدها بعد غدٍ
وفي أمرك بيدك اليوم وغداً يدخل الليل
وإن ردّت في يومها لم يبق في الغد
ولو مكثت بعد التفويض يوماً ولم تقم أو جلست عنه أو اتكأت عن القعود أو عكست أو دعت أباها للمشورة أو
شهوداً للإشهاد أو كانت على دابة فوقفت بقي خيارها وإن سارت لا
والفلك كالبيت
فصل في المشيئة
ولو قال لها طلقي نفسك ولم ينو أو نوى واحدة فطلّقت وقعت رجعيةً
وإن طلّقت ثلاثاً ونواه وقعن
وبأبنت نفسي طلقت لا باخترت
ولا يملك الرجوع
وتقيّد بمجلسها إلا إذا زاد متى شئت
ولو قال لرجل طلق امرأتي لم يتقيّد بالمجلس إلا إذا زاد إن شئت
ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثاً فطلّقت واحدة وقعت واحدة لا
في عكسه
وطلقي نفسك ثلاثاً إن شئت فطلّقت واحدة وعكسه لا
ولو أمرها بالبائن أو الرجعي فعكست وقع ما أمر به
أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطلاق أو قالت شئت إن كان كذا المعدوم بطل
وإن كان لشيء مضى طلقت
وأنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردّت الأمر لا يرتدّ
ولا يتقيّد بالمجلس ولا تطلق إلا واحدة
وفي كلّما شئت لها أن تفرّق الثلاث ولا تجمع
ولو طلقت بعد زوج آخر لا يقع
وفي حيث شئت وأين شئت لم تطلق حتّى تشاء في مجلسها
وفي كيف شئت تقع رجعيةً
فإن شاءت بائةً أو ثلاثاً ونواه وقع
وفي كم شئت أو ما شئت تطلق ما شاءت فيه
وإن ردّت ارتدّ

وفي طَلَّقِي من ثلاثٍ ما شئتَ تطلق ما دون الثلاث

باب التعليق

إنَّما يصحُّ في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالقٌ أو مضافاً إليه كإن نكحتك فأنت طالقٌ فيقع بعده

فلو قال لأجنبيَّةٍ إن زرت فأنت طالقٌ فنكحها فزارت لم تطلق

وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما وكلّ وكلّما ومتى ومتى ما

ففيها إن وجد الشرط انتهت اليمين إلّا في كلّما لاقتضائه عموم الأفعال كاقضاء كلّ عموم الأسماء

فلو قال كلّما تزوّجت امرأةً يحنث بكلّ امرأةٍ، ولو بعد زوجٍ آخر

وزوال الملك لا يبطل اليمين

فإن وجد الشرط في الملك طلقت وانحلّت وإلّا لا وانحلّت

وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلّا إذا برهنت

وما لا يعلم إلّا منها فالقول لها في حقّها

كإن حضت فأنت طالقٌ وفلانة فقالت حضت أو أحبك طلقت هي

فقط

وبرؤية الدّم لا يقع فإن استمرّ ثلاثاً وقع من حين رأته

وفي إن حضت حيضةً يقع حين تطهر

وفي إن ولدت ولداً ذكراً فأنت طالقٌ واحدةً وإن ولدت أنثى فثنتين فولدتها ولم يدر الأول تطلق واحدةً قضاءً

وثنتين تنزّها ومضت العدة

والملك يشترط لآخر الشرطين

ويبطل تنجيز الثلاث تعليقه

ولو علّق الثلاث أو العتق بالوطء لم يجب العقر باللبث

ولم يصر به مراجعاً في الرجعيّ إلّا إذا أولج ثانياً

ولا تطلق في إن نكحتها عليك فهي طالقٌ فنكح عليها في عدّة البائن

ولا في أنت طالقٌ إن شاء الله متّصلاً وإن ماتت قبل قوله إن شاء الله

وفي أنت طالقٌ ثلاثاً إلّا واحدةً تقع ثنتان

وفي إلا ثنتين واحدةً

وفي إلا ثلاثاً ثلاثاً

[باب المريض]

طلّقها رجعيّاً أو بائناً في مرضه ومات في عدّتها ورثت وبعدها لا

وإن أبانها بأمرها أو اختلعت منه أو اختارت نفسها بتفويضه لم ترث

وفي طَلَّقني رجعيةً فطَلَّقها ثلاثاً ورثت
 وإن أبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا عليها في الصَّحَّة ومضيَّ العدة فأقَرَّ أو أوصى لها فلها الأقلُّ منه ومن إرثها
 ومن بارز رجلاً أو قدم ليقْتل بقوْدٍ أو رجمٍ فأبانها ورثت إن مات في ذلك الوجه أو قتل
 ولو محصوراً أو في صفِّ القتال لا
 ولو علَّق طلاقها بفعل أجنبيٍّ أو بمجيء الوقت والتعليق والشرط في مرضه أو بفعل نفسه وهما في مرضه أو
 الشرط فقط أو بفعلها ولا بدَّ لها منه وهما في المرض أو الشرط ورثت وفي غيرها لا
 ولو أبانها في مرضه فصَحَّ فمات أو أبانها فارتدَّت فأسلمت فمات لم ترث
 وإن طأعت ابن الزوج أو لاعن أو آلى مريضاً ورثت
 وإن آلى في صحَّته وبانت به في مرضه لا
 باب الرجعة

هي استدامة القائم في العدة
 وتصَحَّ في العدة إن لم يطلق ثلاثاً، ولو لم ترض
 بـ راجعتك أو راجعت امرأتي وبما يوجب حرمة المصاهرة
 والإشهاد مندوبٌ إليها
 ولو قال بعد العدة راجعتك فيها فصدَّقته تصَحَّ وإلا لا كراجعتك فقالت مجيبةً مضت عدَّتني
 وإن قال زوج الأمة بعد العدة راجعت فيها فصدَّقته سيدها وكذَّبته أو قالت مضت عدَّتني وأنكرا فالقول لها
 وتنقطع إن طهرت من الحيض الآخر لعشرة وإن لم تغتسل
 ولأقلَّ لا حتَّى تغتسل أو يمضي وقت صلاةٍ أو تتيَمَّم وتصلِّي
 ولو اغتسلت ونسيت أقلَّ من عضوٍ تنقطع، ولو عضوًا لا
 ولو طلق ذات حملٍ أو ولدٍ، وقال لم أطأها راجع
 وإن خلا بها، وقال لم أجامعها ثمَّ طَلَّقها لا
 فإن راجعها ثمَّ ولدت بعدها لأقلَّ من عامين صحَّت تلك الرجعة
 إن ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثمَّ ولدت من بطنٍ آخر فهي رجعةٌ
 كلِّما ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثلاثةً في بطونٍ فالولد الثاني والثالث رجعةٌ
 والمطلقة الرجعية تتزَّين
 وندب أن لا يدخل عليها حتَّى يؤذنها
 ولا يسافر بها حتَّى يراجعها
 والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء
 فصلٌ فيما تحلُّ به المطلقة

وينكح مبانته في العدة وبعدها
 لا المبانة بالثلاث لو حرّةً وبالثلثين لو أمةً حتّى يطأها غيره، ولو مراهقاً بنكاحٍ صحيحٍ وتمضي عدّته
 لا بملك يمينٍ
 وكره بشرط التحليل للأول
 ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث
 ولو أخبرت مطلّقة الثلاث بمضيّ عدّته وعدّة الزوج الثاني والمدة تحتمله له أن يصدّقها إن غلب على ظنّه
 صدّقها

[باب الإيلاء]

هو الحلف على ترك قربانها أربعة أشهرٍ أو أكثر كقوله والله لا أقربك أربعة أشهرٍ أو والله لا أقربك
 فإن وطئها في المدة كفر وسقط الإيلاء وإلا بانت
 وسقط اليمين لو حلف على أربعة أشهرٍ
 وبقيت لو على الأبد
 فلو نكحها ثانيًا وثالثًا ومضت المديتان بلا فيءٍ بانت بأخرين
 ولو نكحها بعد زوج آخر لم تطلق
 ولو وطئها كفر لبقاء اليمين
 ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهرٍ
 والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين إيلاءً
 ولو مكث يومًا ثم قال والله لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين أو قال والله لا أقربك سنةً إلا يومًا أو قال
 بالبصرة والله لا أدخل مكة وهي بها لا
 وإن حلف بحجٍّ أو صومٍ أو صدقةٍ أو عتقٍ أو طلاقٍ أو آلى من المطلّقة الرجعية فهو مولٍ
 ومن المبانة والأجنبيّة لا
 ومدة إيلاء الأمة شهران
 وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو بالرتق أو بالصغر أو ببعد مسافة ففيؤه أن يقول فتت إليها
 وإن قدر في المدة ففيؤه الوطء
 أنت عليّ حرامٌ إيلاءً إن نوى التحريم أو لم ينو شيئًا وظهار إن نواه
 وكذبٌ إن نوى الكذب
 وبائنةٌ إن نوى الطلاق
 وثلاثٌ إن نواه
 وفي الفتوى: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، والحرام عنده طلاق، ولكن لم ينو طلاقا: وقع الطلاق.

[باب الخلع]

هو الفصل من النكاح

الواقع به وبالطلاق على مالٍ طلاقٌ بائنٌ ولزمها المال

وكره له أخذ شيءٍ إن نشز وإن نشزت لا

وما صلح مهرًا صلح بدل الخلع

وإن خالعهما أو طلقها بخمرٍ أو خنزيرٍ أو ميتةٍ وقع بائنٌ في الخلع رجعيٌّ في غيره مجّاناً

ك: خالعي على ما في يدي ولا شيء في يدها

وإن زادت من مالٍ أو من دراهم ردّت مهرها أو ثلاثة دراهم

وإن خالع على عبدٍ أبقي لها على أنّها بريئةٌ من ضمانه لم تبرأ

قالت طلقني ثلاثاً بألفٍ فطلق واحدةً له ثلث الألف وبانت

وفي على ألفٍ وقع رجعيٌّ مجّاناً

طلقي نفسك ثلاثاً بألفٍ أو على ألفٍ فطلقت واحدةً لم يقع شيءٌ

أنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانت

أنت طالقٌ عليك ألفٌ أو أنت حرٌّ عليك ألفٌ طلقت وعتق مجّاناً

وصحّ خيار الشرط لها في الخلع لا له

طلقتك أمس بألفٍ فلم تقبلي فقالت قبلت صدّق

بخلاف البيع.

ويسقط الخلع والمبارأة كلّ حقٍّ لكلٍّ واحدٍ على الآخر ممّا يتعلّق بالنكاح

حتى لو خالعهما، أو بارأها **بمالٍ معلومٍ**: كان للزوج ما سمت له، ولم

يبيق لأحدهما قبل صاحبه دعوى في المهر، مقبوضاً كان، أو غير مقبوض، قبل الدخول بها، أو بعده.

وإن خلع صغيرته بمالها لم يجز عليها وطلقت.

ولو بألفٍ على أنّه ضامنٌ طلقت والألف عليه

باب الظّهار

هو تشبيه المنكوحة بمحرّمةٍ عليه على التّأييد

حرّم عليه الوطء، ودواعيه بأنّ عليّ كظهر أمّي حتّى يكفرّ

فلو وطئ قبله استغفر ربّه فقط

وعوده عزمه على وطئها

وبطنها وفخذها وفرجها كظهرها

وأخته وعمّته وأمه رضاعاً كأّمّه

ورأسك وفرجك وظهرك ووجهك ورقبتك ونصفك وثلاثك ك: أنت
 وإن نوى ب: أنت عليّ مثل أمّي برّا أو ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى، وإلا لغا
 وب: أنت عليّ حرامّ كأُمّي ظهارًا أو طلاقًا فكما نوى
 وب: أنت عليّ حرامّ كظهر أمّي طلاقًا أو إيلاءً فظهارًا
 ولا ظهار إلا من زوجته
 فلو نكح امرأة بغير أمرها فظاهر منها فأجازته بطل
 أنتنّ عليّ كظهر أمّي ظهارًا منهنّ وكفر لكلّ
 فصل في الكفّارة

وهو تحرير رقبة

ولم يجز الأعمى، ومقطوع اليدين وإبهاميهما أو الرجلين، والمجنون والمدبر وأمّ الولد والمكاتب الذي أدّى شيئًا
 فإن لم يؤدّ شيئًا أو اشترى قريبه ناويًا بالشراء الكفّارة أو حرّر نصف عبده عن كفّارته ثم حرّر باقيه عنها صحّ
 وإن حرّر نصف عبدٍ مشتركٍ، وضمن باقيه أو حرّر نصف عبده ثم وطئ التي ظاهر منها ثم حرّر باقيه لا
 فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان، وأيامٌ منهيةٌ
 فإن وطئها فيهما ليلاً أو يومًا ناسيًا أو أفطر استأنف الصّوم
 ولم يجز للعبد إلا الصّوم، وإن أطعم أو أعتق عنه سيّده
 فإن لم يستطع الصّوم أطعم ستين فقيرًا كالفطرة أو قيمته
 فلو أمر غيره أن يطعم عنه عن ظهاره ففعل صحّ
 وتصحّ الإباحة في الكفّارات والفدية دون الصدقات، والعشر
 والشّرط غداءن أو عشاءان مشبعان أو غداءً وعشاءً
 وإن أعطى فقيرًا شهرين صحّ
 ولو في يومٍ لا إلا عن يومه
 ولا يستأنف بوطئها في خلال الإطعام
 ولو أطعم عن ظهارين ستين فقيرًا كلّ فقيرٍ صاعٌ صحّ عن واحدٍ
 وعن إفطارٍ وظهارٍ صحّ عنهما
 لو حرّر عبيدين عن ظهارين، ولم يعين صحّ عنهما
 ومثله الصّيام والإطعام
 وإن حرّر عنهما رقبةً أو صام شهرين صحّ عن واحدٍ
 وعن ظهارٍ، وقتلٍ لا
 باب اللّعان

هي شهاداتٌ مؤكّدةٌ بالأيّمان مقرونةٌ باللّعن قائمةٌ مقام حدّ القذف في حقّه، ومقام حدّ الزّنا في حقّها
فلو قذف زوجته بالزّنا، وصلاحها شاهدين وهي ممّن يحدّ قاذفها أو نفى نسب الولد، وطالبته بموجب القذف
وجب اللّعان

فإن أبي حبس حتّى يلاعن أو يكذب نفسه فيحدّ

فإن لاعن وجب عليها اللّعان

فإن أبت حبست حتّى تلاعن أو تصدّقه

فإن لم يصلح شاهداً حدّ

وإن صلح وهي بمن لا يحدّ قاذفها فلا حدّ، ولا لعان

وصفته ما نطق به النّصّ

فإن التعنا بانت بتفريق الحاكم

وإن قذف بولدٍ نفى نسبه، وألحقه بأمّه

فإن أكذب نفسه حدّ

وله أن ينكحها

وكذا إن قذف غيرها فحدّ أو زنت فحدّت

ولا لعان بقذف الأخرس ونفي الحمل

وتلاعنا ب: زنيته، وهذا الحمل منه ولم ينف الحمل

ولو نفى الولد عند التّهنة وابتياح آلة الولادة صحّ، وبعده لا ولاعن فيهما

وإن نفى أوّل التّوأمين، وأقرّ بالثاني حدّ

وإن عكس لاعن ويثبت نسبهما فيهما

باب العنين وغيره

هو من لا يصل إلى النّساء أو يصل إلى الثيّب دون الأبكار

وجدت زوجها مجبواً فرّق في الحال

وأجل سنةً لو عنيّاً أو خصيّاً

فإن وطئ، وإلاّ بانت بالتّفريق إن طلبت

فلو قال وطئت، وأنكرت، وقلن بكرٌ خيرت

وإن كانت ثيباً صدق بحلفه

وإن اختارته بطل حقّها

ولم يخير أحدهما بعيبٍ

باب العدة

هي تربص يلزم المرأة بسبب زوال النكاح المتأكد بالدخول أو الموت.
 عدّة الحرّة للطلاق أو الفسخ ثلاثة أقرأ أي حيض أو ثلاثة أشهر إن لم تحض
 وللموت أربعة أشهر وعشر
 والأمة قرآن ونصف المقدار
 وللحامل وضعه
 وزوجة الفارّ أبعد الأجلين
 ومن عتقت في عدّة الرجعي لا البائن والموت كالحرّة
 ومن عاد دمها بعد الأشهر الحيض
 والمنكوحه نكاحاً فاسداً، والموطوءة بشبهة، وأمّ الولد الحيض للموت وغيره
 وزوجة الصّغير الحامل عند موته وضعه
 والحامل بعده الشهور
 والنسب منتفٍ فيهما
 ولم تعتدّ بحيضٍ طلقت فيه
 وتجب عدّة أخرى بوطء المعتدّة بشبهة، وتداخلتا
 والمرئيّ منهما
 وتتمّ الثانية إن تمت الأولى
 ومبدأ العدّة بعد الطلاق والموت
 وفي النكاح الفاسد بعد التفريق أو العزم على ترك وطئها
 وإن قالت مضت عدّتي، وكذبها الزوج فالقول قولها مع الحلف
 ولو نكح معتدّته، وطلّقها قبل الوطء وجب مهرٌ تامٌّ وعدّة مبتدأة
 ولو طلق ذمّي ذميّة لم تعتدّ
 فصل في الإحداد
 تحدّ معتدّة البتّ والموت
 بترك الزينة والطيب والكحل والدّهن إلا بعذرٍ، والحناء، ولبس المعصفر، والمزعفر إن كانت مسلمةً بالغةً
 لا معتدّة العتق والنكاح الفاسد
 ولا تخطب معتدّة
 وصحّ التعريض
 ولا تخرج معتدّة الطلاق من بيتها
 ومعتدّة الموت تخرج يوماً وبعض الليل

وتعتدّان في بيتٍ وجبت فيه إلا أن تخرج أو ينهدم
بانت أو مات عنها في سفرٍ وبينها وبين مصرها أقلّ من ثلاثة أيّامٍ
رجعت إليه
ولو ثلاثة رجعت أو مضت معها وليّ أو لا
ولو في مصرٍ تعتدّ ثمّ فتخرج بمحرمٍ